22년 1회차

총 120문항 · 객관식 · 정답·해설 포함

문제 1

공인중개사법령상 용어의 설명으로 틀린 것은?

1. 중개는 중개대상물에 대하여 거래당사자간의 매매 · 교환 · 임대차 그 밖의 권리의 득실변경에 관한 행위를 알선하는 것을 말한다.
2. 개업공인중개사는 이 법에 의하여 중개사무소의 개설등록을 한 자를 말한다.
3. 중개업은 다른 사람의 의뢰에 의하여 일정한 보수를 받고 중개를 업으로 행하는 것을 말한다.
4. 개업공인중개사인 법인의 사원 또는 임원으로서 공인중개사인 자는 소속공인중개사에 해당하지 않는다.
5. 중개보조원은 공인중개사가 아닌 자로서 개업공인중개사에 소속되어 개업공인중개사의 중개업무와 관련된 단순한 업무를 보조하는 자를 말한다.

정답 및 해설

공인중개사법상 **소속공인중개사**는 개업공인중개사에 소속된 공인중개사를 말하며, **개업공인중개사인 법인의 사원 또는 임원으로서 공인중개사인 자도 소속공인중개사에 포함**된다.
따라서 "④ 개업공인중개사인 법인의 사원 또는 임원으로서 공인중개사인 자는 소속공인중개사에 해당하지 않는다"는 설명은 정의 규정과 반대되는 틀린 내용이므로 정답이다.
나머지 보기(중개·개업공인중개사·중개업·중개보조원의 정의)는 공인중개사법 제2조의 정의와 일치한다.

문제 2

공인중개사법령상 중개대상물에 해당하는 것을 모두고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 동 · 호수가 특정되어 분양계약이 체결된 아파트분양권
ㄴ. 기둥과 지붕 그리고 주벽이 갖추어진 신축 중인 미등기상태의 건물
ㄷ. 아파트 추첨기일에 신청하여 당첨되면 아파트의 분양예정자로 선정될 수 있는 지위인 입주권
ㄹ. 주택이 철거될 경우 일정한 요건 하에 택지개발지구 내에 이주자택지를 공급받을 지위인 대토권

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

중개대상물이 되려면 **특정된 부동산 또는 그에 관한 권리**가 현존해야 한다.
ㄱ **동·호수가 특정되어 분양계약이 체결된 아파트 분양권**은 장차 건물이 완성되면 그 소유권을 취득할 수 있는 권리로서 중개대상물인 건축물에 해당하고, ㄴ **기둥·지붕·주벽을 갖춘 신축 중인 건물**은 미등기라도 독립된 부동산으로 인정되어 중개대상물이 된다.
반면 ㄷ 추첨기일에 신청하여 당첨되면 분양예정자로 선정될 수 있는 지위인 **입주권**과 ㄹ 이주자택지를 공급받을 지위인 **대토권**은 특정 토지·건물이 아니라 **장래의 지위(권리)**에 불과하여 중개대상물이 아니라는 것이 판례이다.

문제 3

공인중개사법령상 공인중개사 정책심의위원회의 공인중개사 업무에 관한 심의사항에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 공인중개사의 시험 등 공인중개사의 자격취득에 관한 사항
ㄴ. 부동산 중개업의 육성에 관한 사항
ㄷ. 중개보수 변경에 관한 사항
ㄹ. 손해배상책임의 보장 등에 관한 사항

1. ㄱ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

공인중개사법 **제2조의2 제1항**은 공인중개사 정책심의위원회의 심의사항으로 **공인중개사의 시험 등 자격취득에 관한 사항**(ㄱ), **부동산 중개업의 육성에 관한 사항**(ㄴ), **중개보수 변경에 관한 사항**(ㄷ), **손해배상책임의 보장 등에 관한 사항**(ㄹ) 네 가지를 규정한다.
ㄱ~ㄹ이 모두 법정 심의사항에 그대로 해당한다. 참고로 이 중 자격취득에 관한 사항을 심의한 경우 시·도지사는 그 결정에 따라야 한다.

문제 4

공인중개사법령상 공인중개사자격증에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 시 · 도지사는 공인중개사자격 시험합격자의 결정 공고일부터 2개월 이내에 시험합격자에게 공인중개사자격증을 교부해야 한다.
2. 공인중개사자격증의 재교부를 신청하는 자는 재교부신청서를 자격증을 교부한 시 · 도지사에게 제출해야 한다.
3. 공인중개사자격증의 재교부를 신청하는 자는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 수수료를 납부해야 한다.
4. 공인중개사는 유 · 무상 여부를 불문하고 자기의 공인중개사자격증을 양도해서는 아니된다.
5. 공인중개사가 아닌 자로서 공인중개사 명칭을 사용한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 시·도지사는 공인중개사자격시험 합격자 결정·공고일부터 **1개월 이내**에 합격자에게 자격증을 교부해야 한다.
따라서 "① 시·도지사는 … 결정 공고일부터 2개월 이내에 … 자격증을 교부해야 한다"는 교부 기한을 잘못 서술한 틀린 설명이므로 정답이다.
재교부 신청 절차와 수수료, 자격증 양도 금지, 무자격자의 명칭사용에 대한 벌칙(1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금) 등 나머지 보기는 모두 옳은 내용이다.

문제 5

공인중개사법령상 중개사무소 개설등록의 결격사유가 있는 자를 모두 고른 것은?

ㄱ. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 된 자
ㄴ. 공인중개사법을 위반하여 200만원의 벌금형의 선고를 받고 2년이 된 자
ㄷ. 사원 중 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자가 있는 법인

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

공인중개사법 **제10조 제1항**의 결격사유를 기준으로 판단한다.
ㄱ 금고 이상의 **실형**은 집행이 종료·면제된 날부터 **3년**이 지나야 결격이 해소되므로 2년이 된 자는 여전히 결격이다(제4호).
ㄴ 이 법 위반 벌금형은 **300만원 이상**인 경우에만 결격사유가 되므로 **200만원**의 벌금형을 받은 자는 결격이 아니다(제11호).
ㄷ 금고 이상의 형의 **집행유예기간 중**인 자는 결격이고(제5호), 그러한 사원이 있는 법인도 결격이다(제12호).

문제 6

공인중개사법령상 중개업 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 소속공인중개사는 중개사무소의 개설등록을 신청할 수 있다.
2. 법인인 개업공인중개사는 '중개업'과 '개업공인중개사를 대상으로 한 중개업의 경영기법 및 경영정보의 제공업무'를 함께 할 수 없다.
3. 법인인 개업공인중개사가 등록관청의 관할 구역 외의지역에 분사무소를 두기 위해서는 등록관청의 허가를 받아야 한다.
4. 소속공인중개사는 등록관청에 신고를 거쳐 천막 그 밖에 이동이 용이한 임시 중개시설물을 설치할 수 있다.
5. 개업공인중개사는 의뢰받은 중개대상물에 대한 표시 · 광고에 중개보조원에 관한 사항을 명시해서는 아니된다.

정답 및 해설

공인중개사법은 개업공인중개사가 중개대상물의 표시·광고를 할 때 중개사무소·개업공인중개사에 관한 사항을 명시하도록 하면서 **중개보조원에 관한 사항은 명시해서는 아니 된다**고 규정한다. 중개보조원이 개업공인중개사나 소속공인중개사인 것처럼 소비자에게 인식되는 것을 막기 위한 취지이므로 "⑤ 개업공인중개사는 의뢰받은 중개대상물에 대한 표시·광고에 중개보조원에 관한 사항을 명시해서는 아니된다"가 옳다.
"④ 소속공인중개사는 등록관청에 신고를 거쳐 천막 그 밖에 이동이 용이한 임시 중개시설물을 설치할 수 있다"는 **신고를 하면 설치할 수 있다는 점에서 틀리다** — 천막 등 이동이 용이한 임시 중개시설물은 **개업공인중개사에게도 설치 자체가 전면 금지**되어 있고, 신고로 허용되는 절차는 존재하지 않는다.
또한 소속공인중개사는 **이중소속이 금지**되어 개설등록을 신청할 수 없어 ①이 틀리고, 법인인 개업공인중개사는 중개업과 함께 **개업공인중개사를 대상으로 한 중개업의 경영기법 및 경영정보 제공업무**를 겸할 수 있으므로 ②가 틀리며, 분사무소 설치는 **허가가 아니라 신고** 사항이므로 ③도 틀리다.

문제 7

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 2년 이하의 징역 또는 계약 체결 당시의 개별공시지가에 따른 해당 토지가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이하의 벌금에 처해지는 자는?

1. 신고관청의 관련 자료의 제출요구에도 거래대금 지급을 증명할 수 있는 자료를 제출하지 아니한 자
2. 토지거래허가구역 내에서 토지거래계약허가를 받은 사항을 변경하려는 경우 변경허가를 받지 아니하고 토지거래계약을 체결한 자
3. 외국인이 경매로 대한민국 안의 부동산을 취득한 후 취득 신고를 하지 아니한 자
4. 개업공인중개사에게 부동산거래신고를 하지 아니하게 한 자
5. 부동산의 매매계약을 체결한 후 신고 의무자가 아닌 자가 거짓으로 부동산거래신고를 하는 자

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법률은 **토지거래허가구역**에서 허가받은 사항을 변경하려는 경우 **변경허가를 받지 아니하고** 토지거래계약을 체결한 자에 대해, 애초에 허가 없이 토지거래계약을 체결한 경우와 동일하게 **2년 이하의 징역 또는 계약 체결 당시 개별공시지가에 따른 해당 토지가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이하의 벌금**에 처하도록 규정한다.
따라서 "② 토지거래계약허가를 받은 사항을 변경하려는 경우 변경허가를 받지 아니하고 토지거래계약을 체결한 자"가 정답이다.
나머지 보기(자료 미제출, 외국인 취득신고 위반, 부동산거래신고 관련 위반)는 이와 별개의 과태료 또는 다른 벌칙 규정이 적용되는 대상이다.

문제 8

공인중개사법령상 개업공인중개사의 일반중개계약과 전속중개계약에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 일반중개계약은 중개의뢰인이 중개대상물의 중개를 의뢰하기 위해 특정한 개업공인중개사를 정하여 그 개업공인중개사에 한정하여 중개대상물을 중개하도록 하는 계약을 말한다.
2. 개업공인중개사가 일반중개계약을 체결한 때에는 중개의뢰인이 비공개를 요청하지 않은 경우, 부동산거래정보망에 해당 중개대상물에 관한 정보를 공개해야 한다.
3. 개업공인중개사가 일반중개계약을 체결한 때에는 중개의뢰인에게 2주일에 1회 이상 중개업무 처리상황을 문서로 통지해야 한다.
4. 개업공인중개사가 국토교통부령으로 정하는 전속중개계약서에 의하지 아니하고 전속중개계약을 체결한 행위는 업무정지 사유에 해당하지 않는다.
5. 표준서식인 일반중개계약서와 전속중개계약서에는 개업공인중개사가 중개보수를 과다수령 시 그 차액의 환급을 공통적으로 규정하고 있다.

정답 및 해설

국토교통부령으로 정하는 표준서식인 일반중개계약서와 전속중개계약서에는 공통적으로 개업공인중개사가 **중개보수를 법정한도를 초과하여 받은 경우 그 차액을 환급**한다는 취지의 조항이 규정되어 있으므로 "⑤"가 옳은 설명이다.
일반중개계약은 특정 개업공인중개사에 한정하지 않고 여러 개업공인중개사에게 의뢰할 수 있는 계약이므로 ①은 전속중개계약에 대한 설명이고, 부동산거래정보망 공개 의무나 2주일에 1회 이상 문서 통지 의무는 **전속중개계약**에만 요구되므로 ②·③은 틀리며, 국토교통부령으로 정하는 전속중개계약서에 의하지 아니하고 전속중개계약을 체결한 행위는 **업무정지 사유**에 해당하므로 ④도 틀린 설명이다.

문제 9

공인중개사법령상 중개대상물 확인 · 설명서[II](비주거용 건축물)에서 개업공인중개사의 기본 확인사항이 아닌 것은?

1. 소재지, 면적 등 대상물건의 표시에 관한 사항
2. 소유권 외의 권리사항
3. 비선호시설(1km이내)의 유무에 관한 사항
4. 관리주체 등 관리에 관한 사항
5. 소유권에 관한 사항

정답 및 해설

중개대상물 확인·설명서[II](비주거용 건축물) 서식의 개업공인중개사 기본 확인사항에는 대상물건의 표시, 소유권 및 소유권 외의 권리관계, 토지이용계획·공법상 이용제한 및 거래규제, 관리에 관한 사항 등이 포함되지만, **비선호시설(1km 이내) 유무는 [I](주거용 건축물) 서식에만 있는 항목**으로 [II] 서식의 기본 확인사항에는 포함되지 않는다.
따라서 "③ 비선호시설(1km이내)의 유무에 관한 사항"이 비주거용 건축물 확인·설명서의 기본 확인사항이 아닌 것으로 정답이다.

문제 10

공인중개사법령상 중개보수의 제한에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)
ㄱ. 공인중개사법령상 중개보수 제한 규정들은 공매대상 부동산 취득의 알선에 대해서는 적용되지 않는다.
ㄴ. 공인중개사법령에서 정한 한도를 초과하는 부동산 중개보수 약정은 한도를 초과하는 범위 내에서 무효이다.
ㄷ. 개업공인중개사는 중개대상물에 대한 거래계약이 완료되지 않을 경우에도 중개의뢰인과 중개행위에 상응하는 보수를 지급하기로 약정할 수 있고, 이 경우 공인중개사법령상 중개보수 제한 규정들이 적용된다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ 판례는 **공매대상 부동산 취득의 알선**도 중개행위에 해당하므로 공인중개사법령상 **중개보수 제한 규정이 적용된다**고 보므로 틀린 설명이다.
ㄴ 법정 한도를 초과하는 중개보수 약정은 **초과하는 범위 내에서만 무효**이고 한도 내 부분은 유효하므로 옳다.
ㄷ 거래계약이 완료되지 않은 경우에도 중개의뢰인과 **중개행위에 상응하는 보수**를 지급하기로 약정할 수 있으나, 그 약정에도 **중개보수 제한 규정이 그대로 적용**되므로 옳다.

문제 11

공인중개사법령상 ( )에 들어갈 숫자가 큰 것부터 작은 것 순으로 옳게 나열된 것은?
- 개업공인중개사가 공제금으로 손해배상을 한 때에는 (ㄱ)일 이내에 공제에 다시 가입해야 한다.
- 개업공인중개사가 등록한 인장을 변경한 경우 변경일부터 (ㄴ)일 이내에 그 변경된 인장을 등록관청에 등록해야 한다.
- 개업공인중개사는 중개사무소를 이전한 때에는 이전한 날부터 (ㄷ)일 이내에 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 등록관청에 이전사실을 신고해야 한다.

1. ㄱ-ㄷ-ㄴ
2. ㄴ-ㄱ-ㄷ
3. ㄴ-ㄷ-ㄱ
4. ㄷ-ㄱ-ㄴ
5. ㄷ-ㄴ-ㄱ

정답 및 해설

ㄱ 개업공인중개사가 보증보험금·공제금 또는 공탁금으로 손해배상을 한 때에는 **15일** 이내에 다시 가입하거나 부족액을 보전해야 한다(시행령 제26조 제2항).
ㄴ 등록한 인장을 변경한 경우에는 변경일부터 **7일** 이내에 변경된 인장을 등록관청에 등록해야 한다(시행규칙 제9조 제2항).
ㄷ 중개사무소를 이전한 때에는 이전한 날부터 **10일** 이내에 등록관청에 이전사실을 신고해야 한다(법 제20조 제1항).
따라서 큰 수부터 나열하면 **ㄱ(15) - ㄷ(10) - ㄴ(7)** 순이다.

문제 12

공인중개사법령상 개업공인중개사의 거래계약서 작성 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 개업공인중개사가 국토교통부장관이 정하는 거래계약서 표준서식을 사용하지 아니한 경우, 시 · 도지사는 그 자격을 취소해야 한다.
2. 중개대상물확인 · 설명서 교부일자는 거래계약서에 기재해야 하는 사항이다.
3. 하나의 거래계약에 대하여 서로 다른 둘 이상의 거래계약서를 작성한 경우, 시 · 도지사는 3개월의 범위 안에서 그 업무를 정지해야 한다.
4. 중개행위를 한 소속공인중개사가 거래계약서를 작성하는 경우, 그 소속공인중개사가 거래계약서에 서명 및 날인하여야 하며 개업공인중개사는 서명 및 날인의무가 없다.
5. 거래계약서가 「전자문서 및 전자거래 기본법」에 따른 공인전자문서센터에 보관된 경우 3년간 그 사본을 보존해야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 거래계약서에는 거래당사자 인적사항, 물건의 표시, 계약일, 거래금액, 물건의 인도일시 등과 함께 **중개대상물확인·설명서 교부일자**가 필수 기재사항으로 규정되어 있으므로 ② 지문이 옳다.
거래계약서 표준서식은 사용이 법적으로 강제되지 않아 미사용을 이유로 자격을 취소할 수 없고, 서로 다른 둘 이상의 거래계약서를 작성한 경우 업무정지는 등록관청의 재량에 따른 임의적 처분이며, 소속공인중개사가 거래계약서를 작성하더라도 개업공인중개사가 함께 서명 및 날인해야 하고, 거래계약서를 **공인전자문서센터에 보관**한 경우에는 원칙적인 보존의무(5년)가 면제되므로 나머지 지문은 옳지 않다.

문제 13

공인중개사법령상 등록관청이 중개사무소의 개설등록을 취소하여야 하는 사유로 명시되지 않은 것은?

1. 개업공인중개사가 업무정지기간 중에 중개업무를 한 경우
2. 개인인 개업공인중개사가 사망한 경우
3. 개업공인중개사가 이중으로 중개사무소의 개설등록을 한 경우
4. 개업공인중개사가 천막 그 밖에 이동이 용이한 임시 중개시설물을 설치한 경우
5. 개업공인중개사가 최근 1년 이내에 이 법에 의하여 2회 이상 업무정지처분을 받고 다시 업무정지처분에 해당하는 행위를 한 경우

정답 및 해설

공인중개사법상 개업공인중개사가 업무정지기간 중에 중개업무를 한 경우, 개인인 개업공인중개사가 사망한 경우, 이중으로 중개사무소 개설등록을 한 경우, 최근 **1년 이내에 2회 이상 업무정지처분**을 받고 다시 업무정지처분에 해당하는 행위를 한 경우는 등록관청이 반드시 개설등록을 취소해야 하는 **필요적(절대적) 등록취소 사유**이다.
반면 ④ **천막 등 이동이 용이한 임시 중개시설물을 설치한 경우**는 등록관청이 재량으로 취소할 수 있는 **임의적 등록취소 사유**에 해당할 뿐, 반드시 취소해야 하는 사유로 명시되어 있지 않다.

문제 14

공인중개사법령상 거래정보사업자의 지정을 취소할 수 있는 사유에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 거짓 등 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
ㄴ. 정당한 사유 없이 지정받은 날부터 1년 이내에 부동산거래정보망을 설치 · 운영하지 아니한 경우
ㄷ. 개업공인중개사로부터 공개를 의뢰받은 중개대상물의 내용과 다르게 부동산거래정보망에 정보를 공개한 경우
ㄹ. 부동산거래정보망의 이용 및 정보제공방법 등에 관한 운영규정을 위반하여 부동산거래정보망을 운영한 경우

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

공인중개사법 **제24조 제5항**은 거래정보사업자 지정취소 사유로 **거짓 등 부정한 방법으로 지정을 받은 경우**(ㄱ, 제1호), **운영규정 승인·변경승인을 받지 않거나 운영규정을 위반하여 운영한 경우**(ㄹ, 제2호), **의뢰받은 내용과 다르게 또는 차별적으로 정보를 공개한 경우**(ㄷ, 제3호), **정당한 사유 없이 지정받은 날부터 1년 이내에 부동산거래정보망을 설치·운영하지 않은 경우**(ㄴ, 제4호), 사망·해산 등으로 계속적 운영이 불가능한 경우(제5호)를 규정한다. ㄱ~ㄹ이 모두 법정 취소사유에 해당한다.

문제 15

공인중개사법령상 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해지는 개업공인중개사등의 행위가 아닌 것은?

1. 관계 법령에서 양도가 금지된 부동산의 분양과 관련 있는 증서의 매매를 중개하는 행위
2. 법정 중개보수를 초과하여 수수하는 행위
3. 중개의뢰인과 직접 거래를 하는 행위
4. 거래당사자 쌍방을 대리하는 행위
5. 단체를 구성하여 특정 중개대상물에 대하여 중개를 제한하는 행위

정답 및 해설

공인중개사법상 관계 법령에서 양도가 금지된 부동산의 분양과 관련 있는 증서의 매매를 중개하는 행위, 중개의뢰인과의 직접거래, 거래당사자 쌍방을 대리하는 행위, 단체를 구성하여 특정 중개대상물에 대한 중개를 제한하는 행위는 모두 **3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금**에 해당하는 금지행위이다.
반면 ② **법정 중개보수를 초과하여 수수하는 행위**는 이보다 가벼운 **1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금**에 해당하는 별도의 처벌 대상이므로 3년 이하 징역·3천만원 이하 벌금에 해당하지 않는다.

문제 16

공인중개사법령상 공인중개사협회(이하 '협회'라 함)의 공제사업에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 협회는 공제사업을 다른 회계와 구분하여 별도의 회계로 관리해야 한다.
2. 공제규정에서 정하는 책임준비금의 적립비율은 공제료 수입액의 100분의 20이상으로 한다.
3. 국토교통부장관은 협회의 자산상황이 불량하여 공제 가입자의 권익을 해칠 우려가 있다고 인정하면 자산예탁기관의 변경을 명할 수 있다.
4. 국토교통부장관은 협회의 자산상황이 불량하여 중개사고 피해자의 권익을 해칠 우려가 있다고 인정하면 불건전한 자산에 대한 적립금의 보유를 명할 수 있다.
5. 협회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년도의 공제사업 운용실적을 일간신문 · 협회보 등을 통하여 공제계약자에게 공시해야 한다.

정답 및 해설

공제규정에서 정하는 **책임준비금의 적립비율**은 공제사고 발생률과 공제금 지급액 등을 고려하여 정하되 **공제료 수입액의 100분의 10 이상**으로 하여야 한다(시행령). 따라서 ② 100분의 20 이상이라는 설명은 틀렸다.
나머지는 옳다. 협회는 공제사업을 **다른 회계와 구분한 별도의 회계**로 관리해야 하고(①), 국토교통부장관은 자산상황이 불량하여 공제 가입자나 중개사고 피해자의 권익을 해칠 우려가 있으면 **자산예탁기관의 변경**이나 **불건전한 자산에 대한 적립금 보유**를 명할 수 있으며(③④), 매년도 공제사업 운용실적은 일간신문·협회보 등으로 **공시**해야 한다(⑤).

문제 17

공인중개사법령상 중개보수 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 개업공인중개사의 과실로 인하여 중개의뢰인간의 거래행위가 취소된 경우에도 개업공인중개사는 중개업무에 관하여 중개의뢰인으로부터 소정의 보수를 받는다.
2. 개업공인중개사는 권리를 이전하고자 하는 중개의뢰인으로부터 중개대상물의 권리관계 등의 확인에 소요되는 실비를 받을 수 없다.
3. 개업공인중개사는 권리를 취득하고자 하는 중개의뢰인으로부터 계약금등의 반환채무이행 보장에 소요되는 실비를 받을 수 없다.
4. 개업공인중개사의 중개보수의 지급시기는 개업공인중개사와 중개의뢰인간의 약정에 따르되, 약정이 없을 때에는 중개대상물의 거래대금 지급이 완료된 날로 한다.
5. 주택 외의 중개대상물의 중개에 대한 보수는 시 · 도의조례로 정한다.

정답 및 해설

공인중개사법 시행령상 중개보수의 지급시기는 개업공인중개사와 중개의뢰인 간의 약정에 따르되, **약정이 없는 경우에는 중개대상물의 거래대금 지급이 완료된 날**로 하므로 ④ 지문이 옳다.
개업공인중개사의 고의·과실로 거래행위가 취소·무효·해제된 경우에는 보수를 받을 수 없고, 권리이전 의뢰인으로부터 권리관계 등 확인에 소요되는 실비 및 권리취득 의뢰인으로부터 계약금등 반환채무이행 보장에 소요되는 실비는 각각 받을 수 있으며, 주택 외 중개대상물의 중개보수는 국토교통부령이 정하는 범위에서 개업공인중개사와 중개의뢰인이 협의하여 정하므로 나머지 지문은 옳지 않다.

문제 18

공인중개사법령상 행정제재처분효과의 승계 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 폐업신고 전에 개업공인중개사에게 한 업무정지처분의 효과는 그 처분일부터 2년간 재등록 개업공인중개사에게 승계된다.

ㄴ. 폐업기간이 2년을 초과한 재등록 개업공인중개사에 대해 폐업신고 전의 중개사무소 업무정지사유에 해당하는 위반행위를 이유로 행정처분을 할 수 없다.

ㄷ. 폐업신고 전에 개업공인중개사에게 한 과태료부과처분의 효과는 그 처분일부터 10개월된 때에 재등록을 한 개업공인중개사에게 승계된다.

ㄹ. 폐업기간이 3년 6개월이 지난 재등록 개업공인중개사에게 폐업신고 전의 중개사무소 개설등록 취소사유에 해당하는 위반행위를 이유로 개설등록취소처분을 할 수 없다.

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

공인중개사법 **제40조**가 근거다.

ㄱ 폐업신고 전의 위반행위로 받은 **행정처분의 효과**는 그 처분일부터 **1년간** 재등록 개업공인중개사에게 승계되므로 2년이라는 설명은 틀리다(제2항).

ㄷ 과태료 부과처분의 효과도 같은 규정에 따라 처분일부터 1년간 승계되므로 **10개월**된 때 재등록한 자에게 승계되어 옳다.

ㄴ·ㄹ 재등록자에게 폐업신고 전 위반행위로 처분을 할 수 있으나, **폐업기간이 3년을 초과**하면 등록취소처분을, **업무정지에 해당하는 위반행위로서 폐업기간이 1년을 초과**하면 업무정지처분을 할 수 없다(제3항 단서). 폐업기간 2년 초과·3년 6개월인 사례는 각각 이에 해당하여 옳다.

문제 19

공인중개사법령상 법인이 중개사무소를 개설하려는 경우 개설등록 기준에 부합하는 것을 모두 고른 것은? (단, 다른 법률의 규정은 고려하지 않음)

ㄱ. 대표자가 공인중개사이다.
ㄴ. 건축물대장(「건축법」에 따른 가설건축물대장은 제외)에 기재된 건물에 전세로 중개사무소를 확보하였다.
ㄷ. 중개사무소를 개설하려는 법인이 자본금 5천만원 이상인 「협동조합 기본법」상 사회적협동조합이다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

법인의 중개사무소 개설등록 기준은 시행령 **제13조 제1항 제2호**에 규정되어 있다.
ㄱ **대표자는 공인중개사**여야 하므로 기준에 부합한다(다목).
ㄴ **건축물대장(가설건축물대장 제외)에 기재된 건물**에 소유·전세·임대차·사용대차 등의 방법으로 사용권을 확보하면 되므로 전세로 확보한 것도 부합한다(마목).
ㄷ 「협동조합 기본법」상 협동조합이라도 **사회적협동조합은 제외**되므로, 자본금이 5천만원 이상이어도 등록기준에 부합하지 않는다(가목).

문제 20

공인중개사법령상 포상금을 지급받을 수 있는 신고 또는 고발의 대상을 모두 고른 것은?

ㄱ. 중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위를 한 자
ㄴ. 공인중개사자격증을 다른 사람으로부터 대여받은 자
ㄷ. 해당 중개대상물의 거래상의 중요사항에 관하여 거짓된 언행으로 중개의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위를 한 자

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

공인중개사법 **제46조 제1항**은 포상금 지급대상으로 무등록 중개업, 거짓·부정한 방법의 개설등록, **중개사무소등록증 또는 공인중개사자격증의 양도·대여 및 양수·대여받은 행위**, 부당한 표시·광고, 시세에 부당한 영향을 주는 행위 등, 개업공인중개사등의 업무방해 행위를 규정한다.
ㄴ **자격증을 다른 사람으로부터 대여받은 자**는 이에 해당한다.
ㄱ 중개대상물의 매매를 업으로 하는 행위와 ㄷ 거래상 중요사항에 관한 거짓된 언행으로 중개의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위는 금지행위로서 처벌 대상이지만 **포상금 지급대상으로는 열거되어 있지 않다**.

문제 21

공인중개사법령상 공인중개사의 자격취소에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 시 · 도지사는 공인중개사가 이 법을 위반하여 300만원 이상 벌금형의 선고를 받은 경우에는 그 자격을 취소해야 한다.
2. 공인중개사의 자격이 취소된 자는 공인중개사자격증을 교부한 시 · 도지사에게 반납해야 한다.
3. 시 · 도지사는 공인중개사의 자격취소처분을 한 때에는 5일 이내에 이를 국토교통부장관에게 보고하고 다른 시 · 도지사에게 통지해야 한다.
4. 시 · 도지사는 공인중개사의 자격을 취소하고자 하는 경우에는 청문을 실시해야 한다.
5. 시 · 도지사는 공인중개사가 부정한 방법으로 공인중개사의 자격을 취득한 경우에는 그 자격을 취소해야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 단순히 **벌금형**을 선고받은 것은 자격취소 사유에 해당하지 않는다. 따라서 "300만원 이상 벌금형의 선고를 받은 경우 자격을 취소해야 한다"는 설명이 틀린 것이다.
자격취소 사유는 부정한 방법으로 자격을 취득한 경우, 자격정지기간 중에 중개업무를 행한 경우, 자격증을 다른 사람에게 양도·대여한 경우, 이 법을 위반하여 **징역형**의 선고(집행유예 포함)를 받은 경우이다.
다음은 모두 법령상 옳은 내용이다.

- 자격증 반납의무
- **5일 이내** 국토교통부장관 보고 및 다른 시·도지사 통지
- 자격취소 시 청문 실시
- 부정한 방법으로 자격 취득 시 취소

문제 22

부동산 거래신고 등에 관한 법령에 대한 설명이다. ( )에 들어갈 숫자는? (단, 국토교통부장관 또는 시 · 도지사가 따로 정하여 공고한 경우와 종전 규정에 따라 공고된 면제대상 토지면적 기준은 고려하지 않음)

경제 및 지가의 동향과 거래단위면적 등을 종합적으로 고려하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역 중 아래의 세부 용도지역별 면적 이하의 토지에 대한 토지거래계약허가는 필요하지 아니하다.

○ 주거지역: (ㄱ)제곱미터
○ 상업지역: (ㄴ)제곱미터
○ 공업지역: (ㄷ)제곱미터
○ 녹지지역: (ㄹ)제곱미터

1. ㄱ: 60, ㄴ: 100, ㄷ: 100, ㄹ: 200
2. ㄱ: 60, ㄴ: 150, ㄷ: 150, ㄹ: 200
3. ㄱ: 180, ㄴ: 180, ㄷ: 660, ㄹ: 500
4. ㄱ: 180, ㄴ: 200, ㄷ: 660, ㄹ: 200
5. ㄱ: 180, ㄴ: 250, ㄷ: 500, ㄹ: 1천

정답 및 해설

토지거래계약 신고(허가) 대상에서 면제되는 토지면적 기준은 국토계획법상 용도지역을 기준으로 주거지역 **60 m²** 이하, 상업지역과 공업지역 각 **150m²** 이하, 녹지지역 **200m²** 이하로 정해져 있고, 이는 ② "ㄱ: 60, ㄴ: 150, ㄷ: 150, ㄹ: 200"의 수치와 정확히 일치한다.

문제 23

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산정보체계의 관리 대상 정보로 명시된 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 부동산 거래계약 등 부동산거래 관련 정보
ㄴ. 「부동산등기 특별조치법」제3조에 따른 검인 관련 정보
ㄷ. 중개사무소의 개설등록에 관한 정보
ㄹ. 토지거래계약의 허가 관련 정보

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄴ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법령은 국토교통부장관이 운영하는 **부동산정보체계**의 관리 대상 정보로 부동산거래 신고 정보와 검증 관련 정보, 주택임대차계약 신고 정보, **외국인등의 부동산 취득·보유 신고 자료**, **토지거래계약의 허가 관련 정보**(ㄹ), **「부동산등기 특별조치법」 제3조에 따른 검인 관련 정보**(ㄴ), **부동산 거래계약 등 부동산거래 관련 정보**(ㄱ) 등을 명시하고 있다.
ㄷ **중개사무소의 개설등록에 관한 정보**는 공인중개사법상 등록관청의 사무일 뿐 부동산정보체계의 관리 대상으로 명시되어 있지 않다.

문제 24

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 외국인의 부동산취득 등에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 상호주의에 따른 제한은 고려하지 않음)

1. 「자연환경보전법」에 따른 생태 · 경관보전지역에서 외국인이 토지취득의 허가를 받지 아니하고 체결한 토지취득계약은 유효하다.
2. 외국인이 건축물의 신축을 원인으로 대한민국 안의 부동산을 취득한 때에는 신고관청으로부터 부동산 취득의 허가를 받아야 한다.
3. 외국인이 취득하려는 토지가 토지거래허가구역과 「문화재보호법」에 따른 지정문화재와 이를 위한 보호물 또는 보호구역에 있으면 토지거래계약허가와 토지취득허가를 모두 받아야 한다.
4. 대한민국 안의 부동산을 가지고 있는 대한민국국민이 외국인으로 변경된 경우 그 외국인이 해당 부동산을 계속 보유하려는 경우에는 부동산 보유의 허가를 받아야 한다.
5. 외국인으로부터 토지취득의 허가 신청서를 받은 신고관청은 신청서를 받은 날부터 15일 이내에 허가 또는 불허가 처분을 해야 한다.

정답 및 해설

외국인등이 토지취득 허가를 신청하면 신고관청은 신청서를 받은 날부터 **15일 이내**에 허가 또는 불허가 처분을 해야 한다.
나머지 지문은 다음 이유로 틀리다.

- 생태·경관보전지역에서 허가 없이 체결한 계약: 취득허가 대상 구역은 군사기지 및 군사시설 보호구역 등 국방목적상 필요한 지역, 지정문화재와 이를 위한 보호물·보호구역, 자연환경보전법상 생태·경관보전지역, 야생생물 특별보호구역이고, 이 허가 없이 체결한 계약은 **무효**이다.
- 토지거래허가구역과 지정문화재 보호구역에 있는 토지: 토지거래허가구역 안의 토지에 대해 토지거래계약 허가를 받은 경우에는 별도의 토지취득허가가 필요 없다는 법 규정에 반하고, 애초에 토지거래허가구역은 취득허가 대상 구역 자체가 아니다.
- 건축물 신축으로 인한 취득: **허가가 아니라 사후 신고** 사항이다.
- 대한민국 국민이 외국인으로 변경된 후의 계속보유: 허가가 아니라 사후 신고 사항이다.

문제 25

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 이행강제금에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

시장 · 군수는 토지거래계약허가를 받아 토지를 취득한 자가 당초의 목적대로 이용하지 아니하고 방치한 경우 그에 대하여 상당한 기간을 정하여 토지의 이용 의무를 이행하도록 명할 수 있다. 그 의무의 이행기간은 (ㄱ)개월 이내로 정하여야 하며, 그 정해진 기간 내에 이행되지 않은 경우, 토지 취득가액의 100분의 (ㄴ)에 상당하는 금액의 이행강제금을 부과한다.

1. ㄱ: 3, ㄴ: 7
2. ㄱ: 3, ㄴ: 10
3. ㄱ: 6, ㄴ: 7
4. ㄱ: 6, ㄴ: 10
5. ㄱ: 12, ㄴ: 15

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 시장·군수·구청장은 토지거래계약 허가를 받아 취득한 토지를 이용의무대로 이용하지 않는 자에게 **상당한 기간을 정하여 이행명령**을 할 수 있고, 그 **이행기간은 3개월 이내**로 정해야 한다.
정해진 기간 내에 이행되지 않으면 이행강제금을 부과하는데, 허가받은 목적대로 이용하지 않고 **방치한 경우**에는 **토지 취득가액의 100분의 10**에 상당하는 금액을 부과한다.
따라서 ㄱ은 **3**, ㄴ은 **10**이다.

문제 26

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래허가구역 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 시장 · 군수 또는 구청장은 공익사업용 토지에 대해 토지거래계약에 관한 허가신청이 있는 경우, 한국토지주택공사가 그 매수를 원하는 경우에는 한국토지주택공사를 선매자(先買者)로 지정하여 그 토지를 협의 매수하게 할 수 있다.
2. 국토교통부장관 또는 시 · 도지사는 허가구역의 지정 사유가 없어졌다고 인정되면 지체 없이 허가구역의 지정을 해제해야 한다.
3. 토지거래허가신청에 대해 불허가처분을 받은 자는 그 통지를 받은 날부터 1개월 이내에 시장 · 군수 또는 구청장에게 해당 토지에 관한 권리의 매수를 청구할 수 있다.
4. 허가구역의 지정은 허가구역의 지정을 공고한 날의 다음 날부터 그 효력이 발생한다.
5. 토지거래허가를 받으려는 자는 그 허가신청서에 계약내용과 그 토지의 이용계획, 취득자금 조달계획 등을 적어 시장 · 군수 또는 구청장에게 제출해야 한다.

정답 및 해설

허가구역의 지정은 지정을 공고한 날부터 **5일 후**에 효력이 발생하도록 규정되어 있으므로, ④ "공고한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다"는 설명이 틀렸다. 공익사업용 토지에 대한 선매자 지정(①), 지정 사유가 없어진 경우 지체 없는 해제(②), 불허가처분을 받은 자의 1개월 이내 매수청구권(③), 허가신청서에 이용계획·취득자금 조달계획 등을 기재하도록 한 것(⑤)은 모두 법령상 옳은 내용이다.

문제 27

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 외국인등에 해당되는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 국제연합의 전문기구
ㄴ. 대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인
ㄷ. 외국의 법령에 따라 설립된 법인
ㄹ. 비정부간 국제기구
ㅁ. 외국 정부

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ, ㅁ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
4. ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 **외국인등**은 ㄴ **대한민국 국적을 보유하고 있지 아니한 개인**, ㄷ **외국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체**, 구성원·임원의 2분의 1 이상이 외국인인 법인·단체, 외국인이 자본금 또는 의결권의 2분의 1 이상을 가진 법인·단체, ㅁ **외국 정부**, 그리고 대통령령으로 정하는 **국제기구**를 말한다.
국제기구에는 ㄱ **국제연합과 그 산하기구·전문기구**, 정부간 기구, 준정부간 기구, ㄹ **비정부간 국제기구**가 모두 포함되므로 ㄱ~ㅁ 전부가 외국인등에 해당한다.

문제 28

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래허가 등에 관한 설명으로 옳은 것은 모두 몇 개인가?
- 농지에 대하여 토지거래계약 허가를 받은 경우에는 「농지법」에 따른 농지전용허가를 받은 것으로 본다.
- 국세의 체납처분을 하는 경우에는 '허가구역내 토지거래에 대한 허가'의 규정을 적용한다.
- 시장 · 군수는 토지 이용 의무기간이 지난 후에도 이행강제금을 부과할 수 있다.
- 토지의 소유권자에게 부과된 토지 이용에 관한 의무는 그 토지에 관한 소유권의 변동과 동시에 그 승계인에게 이전한다.

1. 0개
2. 1개
3. 2개
4. 3개
5. 4개

정답 및 해설

옳은 것은 **토지 이용의무의 승계**에 관한 마지막 지문 **1개**뿐이다. 토지 소유권자에게 부과된 토지 이용에 관한 의무는 **소유권 변동과 동시에 승계인에게 이전**한다.
나머지는 틀렸다. 농지에 대하여 토지거래계약 허가를 받으면 「농지법」에 따른 **농지취득자격증명**을 받은 것으로 볼 뿐 농지전용허가를 받은 것으로 보지 않고, **국세·지방세의 체납처분**을 하는 경우에는 허가구역 내 토지거래 허가 규정을 **적용하지 아니하며**, 이행강제금은 **토지 이용 의무기간이 지난 후에는 부과할 수 없다**.

문제 29

개업공인중개사가 중개의뢰인에게 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」의 내용에 관하여 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 부동산의 위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 하는 약정을 하고 그 구분소유자의 공유로 등기한 경우, 그 등기는 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」위반으로 무효이다.
ㄴ. 배우자 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우 조세 포탈, 강제집행의 면탈 또는 법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우 그 등기는 유효하다.
ㄷ. 명의신탁자가 계약의 당사자가 되는 3자간 등기명의신탁이 무효인 경우 명의신탁자는 매도인을 대위하여 명의수탁자 명의의 등기의 말소를 청구할 수 있다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ 부동산의 **위치와 면적을 특정하여 2인 이상이 구분소유하기로 약정하고 그 구분소유자의 공유로 등기**한 경우(구분소유적 공유)는 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」 제2조 제1호 나목에 의해 **명의신탁약정에서 제외**되므로 그 등기는 유효하다. 따라서 틀린 설명이다.
ㄴ **배우자** 명의로 부동산 물권을 등기한 경우 **조세 포탈·강제집행 면탈·법령상 제한 회피 목적이 없으면** 특례가 적용되어 등기가 유효하다(제8조 제2호).
ㄷ 3자간 등기명의신탁이 무효인 경우 매매계약 자체는 유효하므로 명의신탁자는 매도인에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위해 **매도인을 대위하여 수탁자 명의 등기의 말소를 청구**할 수 있다는 것이 판례이다.

문제 30

매수신청대리인으로 등록한 개업공인중개사가 매수신청대리 위임인에게 「민사집행법」의 내용에 관하여 설명한 것으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 후순위 저당권자가 경매신청을 하면 매각부동산 위의 모든 저당권은 매각으로 소멸된다.
2. 전세권 및 등기된 임차권은 저당권 · 압류채권 · 가압류 채권에 대항할 수 없는 경우에는 매각으로 소멸된다.
3. 유치권자는 유치권이 성립된 목적물을 경매로 매수한 자에 대하여 그 피담보채권의 변제를 청구할 수 있다.
4. 최선순위 전세권은 그 전세권자가 배당요구를 하면 매각으로 소멸된다.
5. 매수인은 매각대금을 다 낸 때에 매각의 목적인 권리를 취득한다.

정답 및 해설

유치권은 목적물에 대한 유치적 효력만 있을 뿐 우선변제권이 없으므로, 유치권자는 경매절차의 매수인에게 **피담보채권의 변제를 청구할 수 없고** 변제를 받을 때까지 목적물의 인도를 거절할 수 있을 뿐이라는 것이 확립된 판례이다. 따라서 유치권자가 매수인에게 피담보채권의 변제를 청구할 수 있다는 설명이 틀렸다.
다음은 모두 민사집행법상 옳은 내용이다.

- 후순위 저당권자의 경매신청으로 매각부동산 위 모든 저당권이 소멸한다.
- 대항력 없는 전세권·등기된 임차권은 매각으로 소멸한다.
- 최선순위 전세권자가 배당요구를 하면 매각으로 소멸한다.
- 매수인은 **매각대금을 다 낸 때** 매각 목적물의 권리를 취득한다.

문제 31

개업공인중개사가 중개의뢰인에게 「상가건물 임대차 보호법」의 내용에 관하여 설명한 것으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 대통령령으로 정하는 보증금액을 초과하는 임대차인 경우에도 「상가건물 임대차보호법」상 권리금에 관한 규정이 적용된다.
ㄴ. 임차인이 2기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우, 임대인은 임차인의 계약갱신요구를 거절할 수 있다.
ㄷ. 임대인의 동의를 받고 전대차계약을 체결한 전차인은 임차인의 계약갱신요구권 행사기간 이내에 임차인을 대위하여 임대인에게 계약갱신요구권을 행사할 수 있다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ 상가건물 임대차보호법 **제2조 제3항**은 대통령령으로 정하는 **보증금액을 초과하는 임대차**에도 대항력, 계약갱신요구, **권리금에 관한 규정**(제10조의2부터 제10조의9까지) 등을 적용하도록 하고 있으므로 옳다.
ㄴ 임대인이 갱신요구를 거절할 수 있는 연체 요건은 **3기의 차임액**에 이르도록 연체한 사실이 있는 경우이므로(제10조 제1항 제1호), **2기**라는 설명은 틀리다.
ㄷ 임대인의 동의를 받고 전대차계약을 체결한 전차인은 임차인의 계약갱신요구권 행사기간 이내에 **임차인을 대위하여** 임대인에게 계약갱신요구권을 행사할 수 있다(제13조 제2항).

문제 32

개업공인중개사가 중개의뢰인에게 「주택임대차보호법」의 내용에 관하여 설명한 것으로 틀린 것은? (단, 임차인은 자연인임)

1. 「주택임대차보호법」은 주거용 건물의 임대차에 적용되며, 그 임차주택의 일부가 주거 외의 목적으로 사용되는 경우에도 적용된다.
2. 임차인의 계약갱신요구권의 행사를 통해 갱신되는 임대차의 존속기간은 2년으로 본다.
3. 임차인은 임차주택에 대한 경매신청의 등기 전에 대항요건을 갖추지 않은 경우에도 보증금 중 일정액에 대해서는 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있다.
4. 임차인이 대항력을 갖춘 경우 임차주택의 양수인은 임대인의 지위를 승계한 것으로 본다.
5. 임차권등기명령의 집행에 따른 임차권등기를 마친 임차인은 이후 대항요건을 상실하더라도 이미 취득한 대항력 또는 우선변제권을 상실하지 아니한다.

정답 및 해설

주택임대차보호법상 소액임차인의 최우선변제권은 임차주택에 대한 경매신청등기 전에 **대항요건(주택의 인도와 주민등록)을 갖춘 경우**에 한하여 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 수 있다.
③ "대항요건을 갖추지 않은 경우에도 우선변제권이 있다"는 서술은 이 요건을 정반대로 뒤집은 것이므로 틀린 설명이다.

문제 33

개업공인중개사가 주택의 임대차를 중개하면서 중개대상물 확인 · 설명서[I] (주거용 건축물)를 작성하는 경우 제외하거나 생략할 수 있는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율
ㄴ. 개별공시지가(m²당) 및 건물(주택)공시가격
ㄷ. 다가구주택 확인서류 제출여부
ㄹ. 건축물의 방향

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

중개대상물 확인·설명서[I](주거용 건축물)는 거래형태에 따라 기재항목이 달라진다.
ㄱ **취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율**은 취득이 전제된 매매·교환에만 적용되므로 **임대차의 경우 제외**한다.
ㄴ **개별공시지가(m²당) 및 건물(주택)공시가격**도 임대차의 경우 **생략할 수 있다**.
반면 ㄷ **다가구주택 확인서류 제출여부**는 임차인 보호를 위해 주택 임대차 중개 시 오히려 반드시 확인·기재해야 하는 사항이고, ㄹ **건축물의 방향**은 거래형태와 무관한 기본 확인사항이므로 생략할 수 없다.

문제 34

중개의뢰인 甲과 개업공인중개사 乙은 공인중개사법령에 따른 전속중개계약을 체결하고 전속중개계약서를 작성하였다. 이에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 甲과 乙이 전속중개계약의 유효기간을 4개월로 약정한 것은 유효하다.
2. 乙은 전속중개계약서를 3년 동안 보존해야 한다.
3. 甲은 乙이 공인중개사법령상의 중개대상물 확인 · 설명의무를 이행하는데 협조해야 한다.
4. 전속중개계약에 정하지 않은 사항에 대하여는 甲과 乙이 합의하여 별도로 정할 수 있다.
5. 전속중개계약의 유효기간 내에 甲이 스스로 발견한 상대방과 거래한 경우, 甲은 乙에게 지급해야 할 중개보수 전액을 위약금으로 지급해야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 전속중개계약서 표준서식은 위약금 사유와 비용상환 사유를 구별한다. **다른 개업공인중개사에게 중개를 의뢰하여 거래**하거나 **개업공인중개사의 소개로 알게 된 상대방과 개업공인중개사를 배제하고 거래**한 경우에는 중개보수에 해당하는 금액을 위약금으로 지급해야 한다.
반면 유효기간 내에 **중개의뢰인이 스스로 발견한 상대방과 거래**한 경우에는 위약금이 아니라 **중개보수의 50퍼센트에 해당하는 금액의 범위**에서 개업공인중개사가 중개행위를 할 때 소요된 비용을 지급하면 된다.
따라서 ⑤ "스스로 발견한 상대방과 거래한 경우 중개보수 전액을 위약금으로 지급해야 한다"는 서술이 틀린 설명이다.

문제 35

개업공인중개사 甲은 「공인중개사의 매수신청대리인 등록 등에 관한 규칙」에 따라 매수신청대리인으로 등록하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 甲은 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 광업재단에 대한 매수신청대리를 할 수 있다.
ㄴ. 甲의 중개사무소 개설등록이 취소된 경우 시 · 도지사는 매수신청대리인 등록을 취소해야 한다.
ㄷ. 중개사무소 폐업신고로 甲의 매수신청대리인 등록이 취소된 경우 3년이 지나지 아니하면 甲은 다시 매수신청대리인 등록을 할 수 없다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ 「공인중개사의 매수신청대리인 등록 등에 관한 규칙」상 매수신청대리의 대상물에는 토지, 건물 그 밖의 토지의 정착물, 입목과 함께 **공장재단·광업재단**이 포함되므로 옳다.
ㄴ 매수신청대리인 등록과 그 취소는 중개사무소 소재지를 관할하는 **지방법원장**의 권한이므로 시·도지사가 등록을 취소한다는 설명은 틀리다.
ㄷ 등록취소 후 3년의 결격기간은 원칙이지만, **폐업신고를 이유로 한 등록취소**는 그 결격사유에서 **제외**되므로 甲은 곧바로 다시 등록할 수 있어 틀리다.

문제 36

개업공인중개사가 아파트를 매수하려는 의뢰인에게 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 내용에 관하여 설명한 것으로 옳은 것은?

① 전유부분이 속하는 1동의 건물의 설치 또는 보존의 흠으로 인하여 다른 자에게 손해를 입힌 경우, 그 흠은 공용부분에 존재하는 것으로 추정한다.

② 구분소유자는 그 전유부분을 개량하기 위하여 필요한 범위에서 다른 구분소유자의 전유부분의 사용을 청구할 수 없다.

③ 공용부분의 공유자가 공용부분에 관하여 다른 공유자에 대하여 가지는 채권은 그 특별승계인에 대하여 행사할 수 없다.

④ 대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 속하는 1동의 건물이 있을 때에는 그 대지의 공유자는 그 건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대하여 분할을 청구할 수 있다.

⑤ 공용부분에 대한 공유자의 지분은 그가 가지는 전유부분의 처분에 따르지 않는다.

정답 및 해설

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률상, **전유부분이 속하는 1동의 건물의 설치 또는 보존의 흠**으로 다른 사람에게 손해를 입힌 경우 그 흠은 **공용부분에 존재하는 것으로 추정**한다.
이는 공용부분 관리책임을 명확히 하기 위한 추정 규정으로, ① 지문이 이를 그대로 서술하여 옳다.

문제 37

개업공인중개사가 주택을 임차하려는 중개의뢰인과 일반중개계약을 체결하면서 공인중개사법령상 표준서식인 일반중개계약서를 작성할 때 기재할 사항은?

① 소유자 및 등기명의인

② 은행융자 · 권리금 · 제세공과금 등

③ 중개의뢰 금액

④ 희망 지역

⑤ 거래규제 및 공법상 제한사항

정답 및 해설

공인중개사법령상 일반중개계약서 표준서식은 의뢰인이 매도·임대 등 **권리이전을 의뢰**하는 경우와 매수·임차 등 **권리취득을 의뢰**하는 경우로 나뉘어 기재사항이 다르다. 주택을 **임차하려는** 의뢰인은 권리취득 의뢰인이므로 희망 물건의 종류·거래형태와 함께 ④ "희망 지역"을 기재하며, 소유자 및 등기명의인·은행융자 등 권리관계·중개의뢰 금액·공법상 제한사항은 매도·임대(권리이전) 의뢰인용 서식의 기재사항이다.

문제 38

A시에 중개사무소를 둔 개업공인중개사 甲은 B시에 소재하는 乙소유의 오피스텔(건축법령상 업무시설로 전용면적 80제곱미터이고, 상 · 하수도 시설이 갖추어진 전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설을 갖춤)에 대하여, 이를 매도하려는 乙과 매수하려는 丙의 의뢰를 받아 매매계약을 중개하였다. 이 경우 공인중개사법령상 甲이 받을 수 있는 중개보수 및 실비에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 甲이 乙로부터 받을 수 있는 실비는 A시가 속한 시 · 도의 조례에서 정한 기준에 따른다.
ㄴ. 甲이 丙으로부터 받을 수 있는 중개보수의 상한요율은 거래금액의 1천분의 5이다.
ㄷ. 甲은 乙과 丙으로부터 각각 중개보수를 받을 수 있다.
ㄹ. 주택(부속토지 포함)의 중개에 대한 보수 및 실비 규정을 적용한다.

1. ㄹ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

전용면적 **85m² 이하**이면서 상·하수도 시설을 갖춘 **전용입식 부엌·전용수세식 화장실 및 목욕시설**을 갖춘 오피스텔은 주택 외의 중개대상물이지만 시행규칙 제20조 제4항 제1호에 따라 **별표 2의 요율**이 적용된다.
ㄴ 별표 2의 **매매·교환 상한요율은 1천분의 5**이므로 옳다. ㄷ 중개보수는 **중개의뢰인 쌍방으로부터 각각** 받을 수 있으므로 옳다. ㄱ 중개대상물 소재지(B시)와 중개사무소 소재지(A시)가 다르면 **중개사무소 소재지를 관할하는 시·도의 조례** 기준에 따르므로 옳다(같은 조 제3항).
ㄹ 오피스텔은 주택이 아니므로 **주택(부속토지 포함)의 중개보수·실비 규정을 적용하지 않는다**. 따라서 틀리다.

문제 39

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산거래계약신고서 작성에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 거래당사자가 외국인인 경우 거래당사자의 국적을 반드시 적어야 한다.
2. '계약대상 면적'란에는 실제 거래면적을 계산하여 적되, 건축물 면적은 집합건축물의 경우 전용면적을 적는다.
3. '종전 부동산'란은 입주권 매매의 경우에만 작성한다.
4. '계약의 조건 및 참고사항'란은 부동산 거래계약 내용에 계약조건이나 기한을 붙인 경우, 거래와 관련한 참고내용이 있을 경우에 적는다.
5. 거래대상의 종류가 공급계약(분양)인 경우 물건별 거래가격 및 총 실제거래가격에 부가가치세를 제외한 금액을 적는다.

정답 및 해설

부동산거래계약신고서 작성 시 거래대상의 종류가 공급계약(분양)인 경우 물건별 거래가격 및 총 실제거래가격은 **부가가치세를 포함한 금액**으로 적어야 한다.
⑤ 지문은 이를 반대로 "부가가치세를 제외한 금액"이라고 서술하여 틀린 설명이다.

문제 40

개업공인중개사가 분묘가 있는 토지를 매수하려는 의뢰인에게 분묘기지권에 관해 설명한 것으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 분묘기지권의 존속기간은 지상권의 존속기간에 대한 규정이 유추적용되어 30년으로 인정된다.
2. 「장사 등에 관한 법률」이 시행되기 전에 설치된 분묘의 경우 그 법의 시행 후에는 분묘기지권의 시효취득이 인정되지 않는다.
3. 자기 소유 토지에 분묘를 설치한 사람이 분묘이장의 특약 없이 토지를 양도함으로써 분묘기지권을 취득한 경우, 특별한 사정이 없는 한 분묘기지권이 성립한 때부터 지료지급의무가 있다.
4. 분묘기지권을 시효로 취득한 사람은 토지소유자의 지료지급청구가 있어도 지료지급의무가 없다.
5. 분묘가 멸실된 경우 유골이 존재하여 분묘의 원상회복이 가능한 일시적인 멸실에 불과하여도 분묘기지권은 소멸한다.

정답 및 해설

대법원 전원합의체 판례에 따르면, 자기 소유 토지에 분묘를 설치한 사람이 분묘이장에 관한 특약 없이 그 토지를 양도하여 분묘기지권을 취득한 경우, 특별한 사정이 없는 한 **분묘기지권이 성립한 때부터 지료를 지급할 의무**가 있다.
③ 지문이 이를 정확히 서술하고 있다. 반면 분묘기지권의 존속기간은 지상권 규정이 유추적용되어 30년으로 정해지는 것이 아니라 분묘가 존속하는 동안 인정되고(①은 틀림), 장사 등에 관한 법률 시행 후에도 분묘기지권의 시효취득은 여전히 인정되며(②는 틀림), 시효취득자도 토지소유자의 지료지급청구가 있으면 그때부터는 지료지급의무를 진다(④는 틀림).

문제 41

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 · 용도지구 · 용도구역에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 대도시 시장은 유통상업지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.
2. 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 특정용도제한지구를 지정하여야 한다.
3. 용도지역 안에서의 건축물의 용도 · 종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시 · 군계획시설에 대해서도 적용된다.
4. 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립준공구역은 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
5. 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구로 지정 · 고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.

정답 및 해설

「택지개발촉진법」에 따른 **택지개발지구**로 지정·고시된 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 **도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다**(도시지역에 연접한 항만구역·어항구역의 공유수면, 국가·일반·도시첨단산업단지, 전원개발사업구역도 같다).
② 재해가 반복하여 발생할 우려가 있는 지역에 **의무적으로 지정**하여야 하는 것은 **방재지구**이고, **특정용도제한지구**는 주거·교육환경 보호나 청소년 보호를 위해 오염물질 배출시설·청소년 유해시설 등의 입지를 제한하는 지구여서 재해와는 무관하다.
① **복합용도지구**는 일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역에만 지정할 수 있어 유통상업지역에는 지정할 수 없고, ③ 용도지역 안에서의 건축물 용도·종류·규모 제한 규정은 **도시·군계획시설에는 적용되지 않으며**, ④ 매립 목적이 이웃 용도지역의 내용과 **다른 경우**에는 의제되지 않고 도시·군관리계획 결정으로 용도지역을 따로 지정해야 한다.

문제 42

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위를 허가하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
2. 토지의 일부가 도시 · 군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할은 개발행위허가를 받아야 한다.
3. 국토교통부장관은 개발행위로 인하여 주변의 환경이 크게 오염될 우려가 있는 지역에서 개발행위허가를 제한하고자 하는 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
4. 시 · 도지사는 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 10년간 개발행위허가를 제한할 수 있다.
5. 토지분할을 위한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 시 · 도지사의 준공검사를 받아야 한다.

정답 및 해설

국토교통부장관은 개발행위로 **주변의 환경·경관 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역** 등에서 개발행위허가를 제한하려면 **중앙도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다(시·도지사, 시장 또는 군수가 제한하는 경우는 지방도시계획위원회의 심의).
④ **기반시설부담구역**은 개발행위허가 제한 대상 지역에 **포함**되지만, 제한은 **한 차례만 3년 이내**로 할 수 있고 기반시설부담구역 등에 대해서는 심의 없이 한 차례 **2년 이내** 연장이 가능할 뿐이므로 '10년간'은 옳지 않다.
① 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위는 도시계획위원회의 **심의를 거치지 아니하는** 행위이고, ② 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시된 당해 토지의 분할은 **허가 없이** 할 수 있는 경미한 행위이며, ⑤ 토지분할은 **준공검사 대상이 아니고** 준공검사권자도 시·도지사가 아니라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수이다.

문제 43

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례, 기타 강화 · 완화조건은 고려하지 않음)

1. 시장 또는 군수는 공업지역 중 향후 시가화가 예상되는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.
2. 성장관리계획구역 내 생산녹지지역에서는 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
3. 성장관리계획구역 내 보전관리지역에서는 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
4. 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 도시 · 군관리계획의 결정으로 하여야 한다.
5. 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하려면 성장관리계획구역안을 7일간 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

정답 및 해설

성장관리계획구역 내 **생산녹지지역·생산관리지역·농림지역·자연녹지지역**에서는 **30퍼센트 이하**의 범위에서 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다. 용적률 완화(125% 이하)는 계획관리지역에 한해 인정되고 보전관리지역에는 적용되지 않으며(③), 성장관리계획구역 지정대상은 녹지·관리·농림·자연환경보전지역 등이지 공업지역이 아니고(①), 그 지정은 도시·군관리계획결정 사항이 아니며(④), 주민 열람 기간도 14일 이상이어야 한다(⑤).

문제 44

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위에 따른 공공시설의 귀속에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 법률은 고려하지 않음)

① 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치한 경우, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.

② 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

③ 공공시설의 관리청이 불분명한 경우 하천에 대하여는 국토교통부장관을 관리청으로 본다.

④ 관리청에 귀속되거나 개발행위허가를 받은 자에게 양도될 공공시설은 준공검사를 받음으로써 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다.

⑤ 개발행위허가를 받은 자는 국토교통부장관의 허가를 받아 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시 · 군계획사업 외의 목적에 사용할 수 있다.

정답 및 해설

개발행위허가를 받은 자가 **행정청**인 경우, 그가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 **관리청에 무상으로 귀속**된다.
② 행정청의 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 설치비용 상당 범위라는 제한 없이 **그 전부가 무상으로 귀속**되며, 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 **무상 양도**하는 것은 행정청이 아닌 자에 관한 규정이다.
③ 관리청이 불분명한 재산 중 도로 등은 국토교통부장관, **하천은 환경부장관**, 그 밖의 재산은 기획재정부장관을 관리청으로 본다.
④ 행정청인 경우 귀속·양도 시점은 준공검사를 받은 때가 아니라 공공시설의 종류와 토지의 세목을 **관리청에 통지한 날**이고, ⑤ 귀속된 공공시설의 처분으로 생긴 수익금은 **도시·군계획사업 외의 목적으로 사용할 수 없다**.

문제 45

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역계획권에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 해당 도지사들은 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다.
2. 광역계획권이 하나의 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우, 도지사는 국토교통부장관과 공동으로 광역계획권을 지정 또는 변경하여야 한다.
3. 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
4. 국토교통부장관이 광역계획권을 변경하려면 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
5. 중앙행정기관의 장, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.

정답 및 해설

관계 **중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수**는 국토교통부장관이나 도지사에게 **광역계획권의 지정 또는 변경을 요청**할 수 있다. 광역계획권이 둘 이상의 도에 걸치는 경우 지정권자는 국토교통부장관이고(①), 하나의 도 관할구역에 속하는 경우에는 도지사가 단독으로 지정하며(②), 도지사가 지정하는 경우에는 관계 시장·군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다(③).

문제 46

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시계획위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 시 · 군 · 구에는 지방도시계획위원회를 두지 않는다.
2. 중앙도시계획위원회가 분과위원회에 위임하는 사항에 대한 모든 심의는 중앙도시계획위원회의 심의로 본다.
3. 국토교통부장관이 해당 도시 · 군계획시설에 대한 도시 · 군관리계획 결정권자에게 도시 · 군계획시설결정의 해제를 권고하려는 경우에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
4. 중앙도시계획위원회 회의록의 공개는 열람하는 방법으로 하며 사본을 제공할 수는 없다.
5. 시장 또는 군수가 성장관리계획구역을 지정하려면 시 · 도지사의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

정답 및 해설

국토교통부장관이 도시·군계획시설결정권자에게 **도시·군계획시설결정의 해제를 권고**하려는 경우에는 **중앙도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다. 시·군·구에도 지방도시계획위원회를 두고(①), 분과위원회에 위임된 사항이 모두 중앙도시계획위원회의 심의로 의제되는 것은 아니며(②), 회의록은 열람 외에 사본 제공도 가능하고(④), 시장·군수의 성장관리계획구역 지정은 중앙이 아닌 지방도시계획위원회의 심의사항이다(⑤).

문제 47

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역 안에서 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수의 허가를 받아 할 수 있는 행위에 해당하지 않는 것은? (단, 도시 · 군계획사업은 고려하지 않음)

1. 농업 · 임업 또는 어업을 영위하는 자가 관리용건축물로서 기존 관리용건축물의 면적을 제외하고 33제곱미터를 초과하는 것을 건축하는 행위
2. 주택의 증축(기존 주택의 면적을 포함하여 100제곱미터 이하에 해당하는 면적의 증축을 말한다)
3. 마을공동시설로서 정자 등 간이휴게소의 설치
4. 마을공동시설로서 농로 · 제방 및 사방시설의 설치
5. 마을공동시설로서 농기계수리소 및 농기계용 유류판매소(개인소유의 것을 포함한다)의 설치

정답 및 해설

시가화조정구역 안에서 농업·임업·어업을 영위하는 자의 **관리용건축물**은 기존 면적을 제외하고 **33제곱미터 이하**인 경우에만 허가를 받아 건축할 수 있으므로, 이를 초과하는 건축은 허가 대상 행위에 해당하지 않는다. 반면 100제곱미터 이하의 주택 증축, 마을공동시설로서의 간이휴게소·농로·제방·사방시설·농기계수리소 및 유류판매소의 설치는 허가를 받아 할 수 있는 행위로 열거되어 있다.

문제 48

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 강화하여 적용한다.
2. 기반시설의 설치가 필요하다고 인정하는 지역으로서, 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위허가 건수보다 20퍼센트 이상 증가한 지역에 대하여는 기반시설부담구역으로 지정하여야 한다.
3. 기반시설부담구역이 지정되면 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시 · 군관리계획에 반영하여야 한다.
4. 기반시설설치계획은 기반시설부담구역의 지정고시일부터 3년이 되는 날까지 수립하여야 한다.
5. 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 한다.

정답 및 해설

기반시설부담구역으로 지정·고시된 경우 **기반시설설치계획**은 그 지정고시일부터 **1년**이 되는 날까지 수립하여야 하며(3년이 아님), 이 기간까지 수립하지 않으면 그 다음 날에 기반시설부담구역 지정이 해제된 것으로 본다.
다음은 모두 옳은 설명이다.

- 개발밀도관리구역에서의 용적률 강화 적용
- 개발행위허가 건수가 **20퍼센트** 이상 증가한 지역에 대한 기반시설부담구역 지정 의무
- 기반시설부담구역 지정 시 기반시설설치계획 수립·도시·군관리계획 반영
- 기반시설설치비용 관리를 위한 특별회계 설치

문제 49

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시지역에서 미리 도시 · 군관리계획으로 결정하지 않고 설치할 수 있는 시설을 모두 고른 것은?

ㄱ. 광장(건축물부설광장은 제외한다)
ㄴ. 대지면적이 500제곱미터 미만인 도축장
ㄷ. 폐기물처리 및 재활용시설 중 재활용시설
ㄹ. 「고등교육법」에 따른 방송대학 · 통신대학 및 방송통신대학

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 **제35조 제1항 제1호**는 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 미리 도시·군관리계획으로 결정하지 않고 설치할 수 있는 기반시설로 주차장·공공공지·열공급설비·방송통신시설·시장·공공청사·문화시설·사회복지시설·장사시설·종합의료시설·폐차장 등을 열거하고, 그 밖에 **국토교통부령으로 정하는 시설**도 포함하도록 하고 있다.
ㄴ **대지면적 500m² 미만인 도축장**, ㄷ **폐기물처리 및 재활용시설 중 재활용시설**, ㄹ **방송대학·통신대학 및 방송통신대학**은 국토교통부령이 정한 시설에 해당한다.
반면 ㄱ **광장**은 열거된 시설이 아니므로 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 설치할 수 있다.

문제 50

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 토지에의 출입에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

제130조(토지에의 출입 등) ① 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장 또는 군수나 도시 · 군계획시설사업의 시행자는 다음 각 호의 행위를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입하거나 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며, 특히 필요한 경우에는 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다.

1. < 생략 >
2. (ㄱ), (ㄴ) 및 제67조제4항에 따른 기반시설설치계획에 관한 기초조사 < 이하 생략 >

① ㄱ: 기반시설부담구역, ㄴ: 성장관리계획구역

② ㄱ: 성장관리계획구역, ㄴ: 시가화조정구역

③ ㄱ: 시가화조정구역, ㄴ: 기반시설부담구역

④ ㄱ: 개발밀도관리구역, ㄴ: 시가화조정구역

⑤ ㄱ: 개발밀도관리구역, ㄴ: 기반시설부담구역

정답 및 해설

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 **토지에의 출입** 등 규정은 도시·군계획 및 광역도시계획에 관한 기초조사, **개발밀도관리구역·기반시설부담구역 및 기반시설설치계획**에 관한 기초조사, 지가의 조사 등을 위해 필요한 경우 타인의 토지에 출입할 수 있도록 정하고 있으므로, 괄호 안에는 각각 개발밀도관리구역과 기반시설부담구역이 들어간다.

문제 51

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시장 또는 군수가 도시 · 군기본계획의 승인을 받으려 할 때, 도시 · 군기본계획안에 첨부하여야 할 서류에 해당하는 것은?

1. 기초조사 결과
2. 청문회의 청문조서
3. 해당 시 · 군 및 도의 의회의 심의 · 의결 결과
4. 해당 시 · 군 및 도의 지방도시계획위원회의 심의 결과
5. 관계 중앙행정기관의 장과의 협의 및 중앙도시계획위원회의 심의에 필요한 서류

정답 및 해설

도시 · 군기본계획의 승인을 받으려는 시장 · 군수는 계획안에 **기초조사 결과**, 공청회 개최 결과, 해당 시 · 군의회의 **의견청취** 결과, 관계 행정기관의 장과의 협의 및 (지방)도시계획위원회의 심의에 필요한 서류를 첨부하여 도지사에게 제출하여야 한다.
따라서 ① 기초조사 결과가 첨부서류에 해당한다.
② 청문회의 청문조서는 이러한 절차와 무관하고, ③은 의회의 심의 · 의결이 아니라 의견청취 결과가 맞으며, ④의 지방도시계획위원회 심의 결과와 ⑤의 중앙행정기관 · 중앙도시계획위원회 관련 서류는 첨부서류로 규정되어 있지 않다.

문제 52

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 최대한도에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은? (단, 조례, 기타 강화 · 완화조건은 고려하지 않음)

- 주거지역: (ㄱ)퍼센트 이하
- 계획관리지역: (ㄴ)퍼센트 이하
- 농림지역: (ㄷ)퍼센트 이하

1. ㄱ: 400, ㄴ: 150, ㄷ: 80
2. ㄱ: 400, ㄴ: 200, ㄷ: 80
3. ㄱ: 500, ㄴ: 100, ㄷ: 80
4. ㄱ: 500, ㄴ: 100, ㄷ: 100
5. ㄱ: 500, ㄴ: 150, ㄷ: 100

정답 및 해설

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 **제78조 제1항**이 정한 용도지역별 용적률 최대한도의 범위는 도시지역의 경우 주거지역 **500퍼센트** 이하, 상업지역 1천500퍼센트 이하, 공업지역 400퍼센트 이하, 녹지지역 100퍼센트 이하이고, 관리지역은 보전관리·생산관리 각 80퍼센트 이하, **계획관리지역 100퍼센트** 이하이며, **농림지역과 자연환경보전지역은 각 80퍼센트** 이하이다.
따라서 ㄱ은 **500**, ㄴ은 **100**, ㄷ은 **80**이다.

문제 53

도시개발법령상 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사가 단독으로 토지상환채권을 발행하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 「은행법」에 따른 은행으로부터 지급보증을 받은 경우에만 토지상환채권을 발행할 수 있다.
2. 토지상환채권의 발행규모는 그 토지상환채권으로 상환할 토지 · 건축물이 해당 도시개발사업으로 조성되는 분양토지 또는 분양건축물 면적의 2분의 1을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.
3. 토지상환채권은 이전할 수 없다.
4. 토지가격의 추산방법은 토지상환채권의 발행계획에 포함되지 않는다.
5. 토지등의 매수 대금 일부의 지급을 위하여 토지상환채권을 발행할 수 없다.

정답 및 해설

도시개발법 시행령상 토지상환채권의 발행규모는 그 채권으로 상환할 토지 · 건축물이 해당 도시개발사업으로 조성되는 분양토지 또는 분양건축물 면적의 **2분의 1을 초과하지 아니하도록** 제한된다.
따라서 ② 지문이 옳다.
지방공사 등 공공시행자는 은행 등의 지급보증 없이도 토지상환채권을 발행할 수 있어 ①은 틀리고, 토지상환채권은 기명증권으로 이전이 가능하며 토지가격 추산방법도 발행계획에 포함되고, 토지등의 매수대금 일부 지급을 위해서도 발행할 수 있어 ③ · ④ · ⑤도 모두 틀린 설명이다.

문제 54

도시개발법령상 환지처분에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 도시개발구역의 토지 소유자나 이해관계인은 환지 방식에 의한 도시개발사업 공사 관계 서류의 공람 기간에 시행자에게 의견서를 제출할 수 있다.
2. 환지를 정하거나 그 대상에서 제외한 경우 그 과부족분(過不足分)은 금전으로 청산하여야 한다.
3. 시행자는 지정권자에 의한 준공검사를 받은 경우에는 90일 이내에 환지처분을 하여야 한다.
4. 시행자가 환지처분을 하려는 경우에는 환지 계획에서 정한 사항을 토지 소유자에게 알리고 관보 또는 공보에 의해 이를 공고하여야 한다.
5. 환지 계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 본다.

정답 및 해설

도시개발법상 시행자는 지정권자에 의한 **준공검사를 받은 경우**(지정권자가 시행자인 경우에는 공사 완료 공고가 있는 때)에는 **60일 이내**에 환지처분을 하여야 한다.
따라서 이를 **90일 이내**로 서술한 ③ "준공검사를 받은 경우에는 90일 이내에 환지처분을 하여야 한다"가 틀린 지문이다.
① 공람 기간 중 의견서 제출, ② 과부족분의 금전 청산, ④ 환지 계획에서 정한 사항의 토지 소유자 통지 및 관보 · 공보 공고, ⑤ 환지처분 공고일 다음 날부터 종전의 토지로 보는 효력은 모두 옳은 설명이다.

문제 55

도시개발법령상 국토교통부장관이 도시개발구역을 지정할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

1. 국가가 도시개발사업을 실시할 필요가 있는 경우
2. 관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우
3. 한국토지주택공사 사장이 20만 제곱미터의 규모로 국가계획과 밀접한 관련이 있는 도시개발구역의 지정을 제안하는 경우
4. 천재지변, 그 밖의 사유로 인하여 도시개발사업을 긴급하게 할 필요가 있는 경우
5. 도시개발사업이 필요하다고 인정되는 지역이 둘 이상의 도의 행정구역에 걸치는 경우에 도시개발구역을 지정할 자에 관하여 관계 도지사 간에 협의가 성립되지 아니하는 경우

정답 및 해설

도시개발법상 국토교통부장관은 국가가 도시개발사업을 실시할 필요가 있는 경우, 관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우, 천재지변 등으로 긴급히 시행할 필요가 있는 경우, 관계 도지사 간 협의가 성립하지 아니하는 경우 등에는 직접 도시개발구역을 지정할 수 있고, 이 밖에 관계 중앙행정기관의 장이나 한국토지주택공사 등 대통령령으로 정하는 공공기관 · 정부출연기관의 장이 **30만 제곱미터 이상**의 규모로 국가계획과 밀접한 관련이 있는 도시개발구역의 지정을 제안하는 경우에도 지정할 수 있다.
③은 한국토지주택공사 사장의 제안이라도 그 규모가 20만 제곱미터로 30만 제곱미터 기준에 미달하여 국토교통부장관의 지정 사유에 해당하지 않는다.

문제 56

도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 조합은 그 주된 사무소의 소재지에서 등기를 하면 성립한다.
2. 주된 사무소의 소재지를 변경하려면 지정권자로부터 변경인가를 받아야 한다.
3. 조합 설립의 인가를 신청하려면 해당 도시개발구역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.
4. 조합의 조합원은 도시개발구역의 토지 소유자로 한다.
5. 조합의 설립인가를 받은 조합의 대표자는 설립인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 하여야 한다.

정답 및 해설

도시개발사업조합의 정관 변경은 원칙적으로 지정권자의 인가를 받아야 하지만, 주된 사무소의 소재지 변경과 같이 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 인가가 아니라 **신고**로 족하다.
따라서 주된 사무소 소재지 변경에 지정권자의 변경인가를 받아야 한다고 서술한 ②가 틀린 지문이다.
조합은 주된 사무소 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립하고(①), 조합원은 도시개발구역의 토지 소유자로 하며(④), 설립인가일부터 30일 이내에 설립등기를 하여야 한다는(⑤) 내용은 모두 옳다.

문제 57

도시개발법령상 도시개발사업 시행자로 지정될 수 있는 자에 해당하지 않는 것은?

1. 국가
2. 「한국부동산원법」에 따른 한국부동산원
3. 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사
4. 「한국관광공사법」에 따른 한국관광공사
5. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사

정답 및 해설

도시개발법령상 도시개발사업의 시행자로 지정될 수 있는 공공기관에는 국가 · 지방자치단체, 한국토지주택공사, 한국수자원공사, 한국관광공사, 한국농어촌공사, 지방공사 등이 포함되나, **한국부동산원**은 그 지정 대상으로 규정되어 있지 않다.
따라서 ②가 시행자로 지정될 수 없는 경우에 해당한다.

문제 58

도시개발법령상 환지방식으로 시행하는 도시개발사업 개발계획의 경미한 변경에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은?

제7조(개발계획의 경미한 변경) ① 법 제4조제4항 후단에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경"이란 개발계획을 변경하는 경우로서 다음 각 호에 해당하는 경우를 제외한 경우를 말한다.

1. 환지방식을 적용하는 지역의 면적 변경이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. < 생략 >

나. 제외되는 토지의 면적이 종전 환지방식이 적용되는 면적의 100분의 (ㄱ) 이상인 경우

다. 편입 또는 제외되는 면적이 각각 (ㄴ)만 제곱미터 이상인 경우

라. 토지의 편입이나 제외로 인하여 환지방식이 적용되는 면적이 종전보다 100분의 (ㄷ) 이상 증감하는 경우 < 이하 생략 >

1. ㄱ: 5, ㄴ: 1, ㄷ: 5
2. ㄱ: 5, ㄴ: 1, ㄷ: 10
3. ㄱ: 5, ㄴ: 3, ㄷ: 5
4. ㄱ: 10, ㄴ: 3, ㄷ: 10
5. ㄱ: 10, ㄴ: 5, ㄷ: 10

정답 및 해설

도시개발법 시행령 제7조 제1항 제1호는 환지방식 지역의 면적 변경이 다음에 해당하면 **경미한 변경으로 보지 않아** 정식 변경절차를 거치도록 한다.

제외되는 토지의 면적이 종전 환지방식 적용면적의 **100분의 10 이상**인 경우(ㄱ), 편입 또는 제외되는 면적이 각각 **3만 제곱미터 이상**인 경우(ㄴ), 토지의 편입·제외로 환지방식 적용면적이 종전보다 **100분의 10 이상** 증감하는 경우(ㄷ)이다.

따라서 ㄱ은 **10**, ㄴ은 **3**, ㄷ은 **10**이다.

문제 59

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 국민주택규모 주택을 건설하여야 하는 경우 그 주택의 공급 및 인수에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 사업시행자는 건설한 국민주택규모 주택을 국토교통부장관, 시 · 도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등에 공급하여야 한다.
2. 사업시행자는 인수자에게 공급해야 하는 국민주택규모주택을 공개추첨의 방법으로 선정해야 한다.
3. 선정된 국민주택규모 주택을 공급하는 경우에는 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장 순으로 우선하여 인수할 수 있다.
4. 인수자에게 공급하는 국민주택규모 주택의 부속 토지는 인수자에게 기부채납한 것으로 본다.
5. 시 · 도지사 및 시장 · 군수 · 구청장이 국민주택규모 주택을 인수할 수 없는 경우 한국토지주택공사가 인수하여야 한다.

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자는 건설한 국민주택규모 주택을 국토교통부장관 · 시 · 도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 또는 토지주택공사등에 공급하여야 하고, 이때 **인수자에게 공급해야 하는 국민주택규모 주택**은 **공개추첨**의 방법으로 선정하며, 인수자는 **시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장 순**으로 우선하여 인수할 수 있고 그 부속 토지는 인수자에게 기부채납한 것으로 본다.
시 · 도지사 및 시장 · 군수 · 구청장이 인수할 수 없는 경우에는 한국토지주택공사가 당연히 인수하는 것이 아니라, **시 · 도지사가 국토교통부장관에게 토지주택공사등을 인수자로 지정할 것을 요청**하는 절차를 거친다.
따라서 ⑤ "시 · 도지사 및 시장 · 군수 · 구청장이 인수할 수 없는 경우 한국토지주택공사가 인수하여야 한다"가 틀린 설명이고, ① · ② · ③ · ④는 모두 옳다.

문제 60

도시 및 주거환경정비법령상 조합의 임원에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우 조합에 두는 이사의 수는 5명 이상으로 한다.
2. 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.
3. 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 있다.
4. 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다.
5. 시장 · 군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법상 대의원회는 조합원 수가 많아 총회 권한 일부를 대행하는 기구로서, **조합장이 아닌 조합임원(이사 · 감사)은 대의원을 겸할 수 없다.**
따라서 조합장이 아닌 조합임원도 대의원이 될 수 있다고 서술한 ③이 틀린 지문이다.
토지등소유자가 100인을 초과하는 경우 이사 5명 이상을 두어야 하고(①), 임원의 임기는 3년 이하 범위에서 정관으로 정하되 연임할 수 있으며(②), 조합임원은 같은 목적의 다른 정비사업 조합의 임원 · 직원을 겸할 수 없고(④), 전문조합관리인이 선정되면 그 업무를 대행하던 임원은 당연퇴임한다는(⑤) 내용은 모두 옳다.

문제 61

도시 및 주거환경정비법령상 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

- 분양신청을 하지 아니한 토지등소유자가 있는 경우 사업시행자는 관리처분계획이 인가 · 고시된 다음 날부터 (ㄱ)일 이내에 그 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.
- 위 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자는 그 기간의 만료일 다음 날부터 (ㄴ)일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.

1. ㄱ: 60, ㄴ: 30
2. ㄱ: 60, ㄴ: 60
3. ㄱ: 60, ㄴ: 90
4. ㄱ: 90, ㄴ: 60
5. ㄱ: 90, ㄴ: 90

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법 제73조에 따르면 사업시행자는 **관리처분계획의 인가·고시가 있은 날의 다음 날부터 90일 이내**에 분양신청을 하지 아니한 자 등과 토지·건축물 등에 대한 손실보상 협의를 하여야 하고, 그 협의가 성립되지 아니하면 **협의기간 만료일의 다음 날부터 60일 이내**에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다. 따라서 ㄱ은 90, ㄴ은 60이다.

문제 62

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회가 운영에 필요한 사항 중 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 하는 사항에 해당하는 것은?

1. 재건축사업 정비계획 입안을 위한 안전진단의 결과
2. 조합설립 동의서에 포함되는 사항으로서 정비사업비의 분담기준
3. 토지등소유자의 부담액 범위를 포함한 개략적인 사업시행계획서
4. 정비사업전문관리업자의 선정에 관한 사항
5. 추진위원회 위원의 선정에 관한 사항

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법 시행령 제29조 제1항은 추진위원회가 운영에 필요한 사항을 공개하도록 하면서, 그중 **조합설립에 대한 동의철회 및 그 방법**과 **조합설립 동의서에 포함되는 사항**만은 **조합설립인가 신청일 60일 전까지 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지**하도록 규정한다.
조합설립 동의서에 포함되는 사항은 건축물 설계의 개요, 정비사업비, **정비사업비의 분담기준**, 사업 완료 후 소유권의 귀속, 조합 정관이므로 ② 정비사업비의 분담기준이 등기우편 통지 대상이다.
①③④⑤ 안전진단 결과, 개략적인 사업시행계획서, 정비사업전문관리업자 선정, 추진위원회 위원 선정은 게시·공개 대상일 뿐 등기우편 통지사항이 아니다.

문제 63

도시 및 주거환경정비법령상 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행규정에 포함하여야 하는 사항이 아닌 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 토지등소유자 전체회의
2. 토지등소유자의 권리 · 의무
3. 토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법
4. 정비사업의 시행연도 및 시행방법
5. 공고 · 공람 및 통지의 방법

정답 및 해설

토지등소유자 전체회의도 도시 및 주거환경정비법 제53조에 열거되어 있기는 하나 **신탁업자가 사업시행자인 경우로 한정**되므로, 한국토지주택공사가 단독으로 시행하는 이 사안의 시행규정에는 포함될 사항이 아니다. 토지등소유자 전체회의는 신탁업자가 사업시행자로 지정된 경우 조합의 총회를 갈음하는 의결기구라는 점에서 공사 단독시행과는 무관하다.
같은 조는 시장·군수등, **토지주택공사등** 또는 신탁업자가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우 작성하는 시행규정의 기재사항을 열거하고 있고, 다음은 모두 여기에 포함된다.

- 토지등소유자의 권리·의무
- 토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법
- 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- 공고·공람 및 통지의 방법

문제 64

도시 및 주거환경정비법령상 시장 · 군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 도시 · 군계획시설 중 그 건설에 드는 비용을 시장 · 군수등이 부담할 수 있는 시설을 모두 고른 것은?

ㄱ. 공원
ㄴ. 공공공지
ㄷ. 공동구
ㄹ. 공용주차장

1. ㄱ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법 **제92조 제2항**은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 도시·군계획시설 중 **대통령령으로 정하는 주요 정비기반시설 및 공동이용시설**의 건설비용 전부 또는 일부를 시장·군수등이 부담할 수 있도록 한다.
그 시설은 시행령 제77조에서 **도로·상하수도·공원·공용주차장·공동구·녹지·하천·공공공지·광장**으로 규정하고 있으므로 ㄱ 공원, ㄴ 공공공지, ㄷ 공동구, ㄹ 공용주차장이 모두 해당한다.

문제 65

주택법령상 도시형 생활주택으로서 소형 주택의 요건에 해당하는 것을 모두 고른 것은?(2024년 7월 17일 개정된 규정(시행령) 적용됨)

ㄱ. 세대별 주거전용면적은 60제곱미터 이하일 것
ㄴ. 세대별로 독립된 주거가 가능하도록 욕실 및 부엌을 설치할 것
ㄷ. 주거전용면적이 30제곱미터 미만인 경우에는 욕실 및 부엌을 제외한 부분을 하나의 공간으로 구성할 것
ㄹ. 지하층에는 세대를 설치하지 아니할 것

1. ㄱ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

도시형 생활주택 중 **소형 주택**의 요건은 ㄱ **세대별 주거전용면적 60m² 이하**일 것, ㄴ 세대별로 독립된 주거가 가능하도록 **욕실 및 부엌을 설치**할 것, ㄹ **지하층에는 세대를 설치하지 아니할 것**이다.
ㄷ 주거전용면적이 30m² 미만인 경우 욕실·부엌을 제외한 부분을 **하나의 공간으로 구성**하도록 한 요건은 종전 원룸형 주택에 있던 규정으로, 소형 주택으로 개편되면서 **삭제**되어 현재의 요건이 아니다.

문제 66

주택법령상 주택상환사채에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 법인으로서 자본금이 3억원인 등록사업자는 주택상환사채를 발행할 수 있다.
2. 발행 조건은 주택상환사채권에 적어야 하는 사항에 포함된다.
3. 주택상환사채를 발행하려는 자는 주택상환사채발행계획을 수립하여 시 · 도지사의 승인을 받아야 한다.
4. 주택상환사채는 액면으로 발행하고, 할인의 방법으로는 발행할 수 없다.
5. 주택상환사채는 무기명증권(無記名證券)으로 발행한다.

정답 및 해설

발행 조건이 주택상환사채권에 적어야 하는 사항에 포함된다는 설명만 옳다.
주택법령상 주택상환사채를 발행하려는 등록사업자는 자본금 요건과 건설업 등록, 일정 규모 이상의 주택건설실적을 갖추어야 하고, 발행 시 **국토교통부장관의 승인**을 받아야 한다. 또한 액면 또는 할인의 방법으로 발행할 수 있고 **기명증권**으로 발행하여야 한다.
따라서 다음 지문은 모두 틀리다.

- 자본금 3억원인 등록사업자가 발행할 수 있다는 지문
- 시·도지사 승인을 받아야 한다는 지문
- 액면발행만 가능하다는 지문
- 무기명증권으로 발행한다는 지문

문제 67

주택법령상 토지임대부 분양주택에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 토지임대부 분양주택의 토지에 대한 임대차기간은 50년 이내로 한다.
2. 토지임대부 분양주택의 토지에 대한 임대차기간을 갱신하기 위해서는 토지임대부 분양주택 소유자의 3분의 2 이상이 계약갱신을 청구하여야 한다.
3. 토지임대료를 보증금으로 전환하여 납부하는 경우, 그 보증금을 산정할 때 적용되는 이자율은 「은행법」에 따른 은행의 3년 만기 정기예금 평균이자율 이상이어야 한다.
4. 토지임대부 분양주택을 공급받은 자가 토지임대부 분양주택을 양도하려는 경우에는 시 · 도지사에게 해당 주택의 매입을 신청하여야 한다.
5. 토지임대료는 분기별 임대료를 원칙으로 한다.

정답 및 해설

토지임대료를 선납하거나 **보증금으로 전환**하여 납부하는 경우 그 금액을 산정할 때 적용되는 이자율은 **「은행법」에 따른 은행의 3년 만기 정기예금 평균이자율 이상**이어야 한다(주택법 시행령 제82조).
나머지는 모두 수치·상대방이 틀렸다. ① 임대차기간은 **50년이 아니라 40년 이내**이고, ② 갱신 청구 요건은 3분의 2가 아니라 주택 소유자의 **75퍼센트 이상**이다(주택법 제78조 제1항). ④ 양도하려는 경우 매입을 신청할 상대방은 시·도지사가 아니라 **한국토지주택공사**이며, ⑤ 토지임대료는 분기별이 아니라 **월별 임대료가 원칙**이다(같은 조 제6항).

문제 68

주택법령상 징역 또는 벌금의 부과 대상자는?

1. 지방자치단체의 장이 관계 공무원으로 하여금 사업장에 출입하여 필요한 검사를 하게 한 경우 그 검사를 방해한 자
2. 공동주택 품질점검단의 점검에 따르지 아니한 사업주체
3. 주택조합의 임원으로서 다른 주택조합의 발기인을 겸직한 자
4. 국토교통부장관이 거주의무자의 실제 거주 여부를 확인하기 위하여 소속 공무원으로 하여금 분양가상한제 적용주택에 출입하여 조사하게 한 경우 그 조사를 기피한 자
5. 공동주택 품질점검단의 점검결과에 따라 사용검사권자로부터 보수 · 보강 등의 조치 명령을 받았으나 이를 이행하지 아니한 사업주체

정답 및 해설

주택법은 **보고·검사 등** 규정에 따라 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장이 소속 공무원으로 하여금 사업장에 출입하여 검사하게 한 경우, 그 검사를 거부·방해 또는 기피한 자를 **1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금**에 처하도록 정하고 있다. 따라서 사업장 검사를 방해한 자가 징역·벌금 대상이다.
나머지는 모두 **과태료** 대상이다.

- 품질점검단의 점검에 따르지 아니한 사업주체: 2천만원 이하의 과태료
- 주택조합 임원의 겸직 위반: 1천만원 이하의 과태료
- 품질점검 결과에 따른 조치명령 불이행: 500만원 이하의 과태료
- 거주실태 조사를 방해·기피한 자: 300만원 이하의 과태료

같은 보고·검사 규정이라도 보고 또는 검사 명령 위반은 과태료인 반면 검사의 거부·방해·기피는 형벌이라는 점을 구분해야 한다.

문제 69

주택법령상 분양가상한제 적용주택에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 도시형 생활주택은 분양가상한제 적용주택에 해당하지 않는다.
ㄴ. 토지임대부 분양주택의 분양가격은 택지비와 건축비로 구성된다.
ㄷ. 사업주체는 분양가상한제 적용주택으로서 공공택지에서 공급하는 주택에 대하여 입주자모집공고에 분양가격을 공시해야 하는데, 간접비는 공시해야 하는 분양가격에 포함되지 않는다.

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ. **도시형 생활주택**은 분양가상한제 적용 제외 대상이므로 적용주택에 해당하지 않는다(주택법 제57조 제2항).
ㄴ. 분양가격은 원칙적으로 택지비와 건축비로 구성되지만, **토지임대부 분양주택은 건축비만** 해당하므로 틀렸다(같은 조 제3항).
ㄷ. 공공택지에서 공급하는 분양가상한제 적용주택은 입주자 모집공고에 택지비·공사비·**간접비** 등을 공시해야 하므로, 간접비가 제외된다는 서술은 틀렸다(같은 조 제5항).
따라서 옳은 것은 ㄱ뿐이다.

문제 70

주택법령상 리모델링에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 대수선은 리모델링에 포함되지 않는다.
2. 공동주택의 리모델링은 동별로 할 수 있다.
3. 주택단지 전체를 리모델링하고자 주택조합을 설립하기 위해서는 주택단지 전체의 구분소유자와 의결권의 각 과반수의 결의가 필요하다.
4. 공동주택 리모델링의 허가는 시 · 도지사가 한다.
5. 리모델링주택조합 설립에 동의한 자로부터 건축물을 취득하였더라도 리모델링주택조합 설립에 동의한 것으로 보지 않는다.

정답 및 해설

주택법상 리모델링은 **동을 리모델링**하거나 주택단지 전체를 리모델링할 수 있어 동별 시행이 가능하다. 따라서 공동주택의 리모델링은 동별로 할 수 있다는 설명이 옳다.
나머지 설명은 다음 이유로 틀리다.

- 대수선도 리모델링의 한 유형에 포함되므로, 대수선이 리모델링에서 제외된다는 설명은 틀리다.
- 주택단지 전체를 리모델링하기 위한 주택조합 설립에는 구분소유자와 의결권의 각 **3분의 2 이상**의 결의가 필요하므로, 과반수 결의로 충분하다는 설명도 틀리다.
- 리모델링 허가는 **시장·군수·구청장**이 하는 것이지 시·도지사가 하는 것이 아니다.
- 리모델링주택조합 설립에 동의한 자로부터 건축물을 취득한 자는 그 동의를 승계한 것으로 보므로, 동의한 것으로 보지 않는다는 설명 역시 틀리다.

문제 71

주택법령상 시 · 도지사에게 위임한 국토교통부장관의 권한이 아닌 것은?

1. 주택건설사업의 등록
2. 주택건설사업자의 등록말소
3. 사업계획승인을 받아 시행하는 주택건설사업을 완료한 경우의 사용검사
4. 사업계획승인을 받아 시행하는 주택건설사업을 완료한 경우의 임시 사용승인
5. 주택건설사업자의 영업의 정지

정답 및 해설

주택법령상 국토교통부장관의 권한 중 **주택건설사업의 등록** 업무는 시·도지사에게 위임되는 것이 아니라 **협회(주택사업자단체)에 위탁**되는 업무이며, 등록말소·영업의 정지·사업계획의 승인·사용검사·임시 사용승인 등은 **시·도지사에게 위임**된 권한이다. 따라서 ① 주택건설사업의 등록은 시·도지사 위임 권한에 해당하지 않는다.

문제 72

건축법령상 안전영향평가기관이 안전영향평가를 실시할 때 검토하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은? (단, 기타 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항은 고려하지 않음)

1. 해당 건축물에 적용된 설계 기준 및 하중의 적정성
2. 해당 건축물의 하중저항시스템의 해석 및 설계의 적정성
3. 지반조사 방법 및 지내력(地耐力) 산정결과의 적정성
4. 굴착공사에 따른 지하수위 변화 및 지반 안전성에 관한 사항
5. 해당 건축물의 안전영향평가를 위하여 지방건축위원회가 결정하는 사항

정답 및 해설

건축법령상 안전영향평가기관은 해당 건축물에 적용된 설계기준 및 하중의 적정성, 하중저항시스템의 해석·설계의 적정성, 지반조사 방법 및 지내력 산정결과의 적정성, 굴착공사에 따른 지하수위 변화 및 지반 안전성에 관한 사항, 그리고 그 밖에 **국토교통부장관**이 필요하다고 인정하는 사항을 검토하도록 법정되어 있다. ⑤ "지방건축위원회가 결정하는 사항"은 법령상 검토사항 목록에 없으며, 마지막 항목의 결정권자는 지방건축위원회가 아니라 국토교통부장관이다.

문제 73

건축법령상 대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로설치에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은?

제41조(대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로 설치) ① 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지 (...생략...)로 통하는 통로를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 통로의 너비는 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 따라 확보할 것

가. 단독주택: 유효 너비 (ㄱ)미터 이상

나. 바닥면적의 합계가 (ㄴ)제곱미터 이상인 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 위락시설 또는 장례시설: 유효 너비 (ㄷ)미터 이상

다. 그 밖의 용도로 쓰는 건축물: 유효 너비 (ㄹ)미터 이상 < 이하 생략 >

1. ㄱ: 0.9, ㄴ: 300, ㄷ: 1, ㄹ: 1.5
2. ㄱ: 0.9, ㄴ: 500, ㄷ: 3, ㄹ: 1.5
3. ㄱ: 1, ㄴ: 300, ㄷ: 1, ㄹ: 1.5
4. ㄱ: 1, ㄴ: 500, ㄷ: 3, ㄹ: 1.2
5. ㄱ: 1.5, ㄴ: 300, ㄷ: 3, ㄹ: 1.2

정답 및 해설

건축법령상 대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로 너비는 **단독주택은 유효 너비 0.9미터 이상**, **바닥면적 합계 500제곱미터 이상인 문화 및 집회시설·종교시설·의료시설·위락시설·장례시설은 유효 너비 3미터 이상**, 그 밖의 용도로 쓰는 건축물은 **유효 너비 1.5미터 이상**으로 확보하도록 정하고 있다. 이에 따라 ㄱ: 0.9, ㄴ: 500, ㄷ: 3, ㄹ: 1.5인 ② 가 옳다.

문제 74

건축법령상 제1종 근린생활시설에 해당하는 것은? (단, 동일한 건축물 안에서 당해 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계는 1,000 m^2임)

1. 극장
2. 서점
3. 탁구장
4. 파출소
5. 산후조리원

정답 및 해설

건축법령상 의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원 등 주민의 진료·치료를 위한 시설은 **바닥면적 제한 없이** 제1종 근린생활시설에 해당한다. 따라서 면적 제한이 없는 산후조리원만 제1종 근린생활시설에 해당한다.
나머지는 다음 이유로 제1종에 해당하지 않는다.

- 서점(소매점): 바닥면적 합계 **1,000제곱미터 미만**이어야 제1종에 해당하는데, 문제에 제시된 바닥면적(1,000제곱미터)으로는 이 요건을 충족하지 못한다.
- 탁구장: **500제곱미터 미만**이어야 제1종에 해당한다.
- 파출소 등 공공업무시설: 1,000제곱미터 미만이어야 제1종에 해당한다.
- 극장: 문화 및 집회시설로 분류된다.

문제 75

건축법령상 결합건축을 할 수 있는 지역 · 구역에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 상업지역
2. 「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 역세권개발구역
3. 건축협정구역
4. 특별가로구역
5. 리모델링 활성화 구역

정답 및 해설

건축법상 결합건축을 할 수 있는 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 **상업지역**, 「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따른 **역세권개발구역**, 「도시 및 주거환경정비법」상 주거환경개선사업 시행구역, 그리고 시행령이 정하는 **건축협정구역·특별건축구역·리모델링 활성화구역·도시재생활성화지역** 등이다. **특별가로구역**은 이 대상 지역 목록에 포함되어 있지 않으므로 ④가 결합건축 대상 지역에 해당하지 않는다.

문제 76

건축법령상 특별건축구역에서 국가가 건축하는 건축물에 적용하지 아니할 수 있는 사항을 모두 고른 것은? (단, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

ㄱ. 「건축법」제42조 대지의 조경에 관한 사항
ㄴ. 「건축법」제44조 대지와 도로의 관계에 관한 사항
ㄷ. 「건축법」제57조 대지의 분할 제한에 관한 사항
ㄹ. 「건축법」제58조 대지 안의 공지에 관한 사항

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄱ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

건축법 제73조 제1항에 따라 특별건축구역에 건축하는 건축물에는 **제42조(대지의 조경)·제55조(건폐율)·제56조(용적률)·제58조(대지 안의 공지)·제60조(건축물의 높이 제한)·제61조(일조 등의 확보)**를 적용하지 아니할 수 있다.
따라서 ㄱ(제42조 대지의 조경)과 ㄹ(제58조 대지 안의 공지)이 적용배제 대상이다. ㄴ(제44조 대지와 도로의 관계)과 ㄷ(제57조 대지의 분할 제한)은 열거되어 있지 않아 그대로 적용된다.

문제 77

건축법령상 건축물의 면적 등의 산정방법에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

1. 공동주택으로서 지상층에 설치한 조경시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다.
2. 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입한다.
3. 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적은 건축물의 외벽중 내측 내력벽의 중심선을 기준으로 한다.
4. 용적률을 산정할 때에는 지하층의 면적은 연면적에 산입하지 않는다.
5. 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 높이는 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

정답 및 해설

건축법령상 **지하주차장의 경사로**(지상층에서 지하 1층으로 내려가는 부분)는 건축면적과 바닥면적 산정에서 모두 **제외**되도록 규정되어 있다. 따라서 "지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입한다"는 ②의 설명이 틀린 내용이며, 이 문제의 정답이다.

문제 78

건축법령상 건축허가대상 건축물을 건축하려는 자가건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우에 허가를 받은 것으로 볼 수 있는 것을 모두 고른 것은? (단, 미리 관계 행정기관의 장과 사전결정에 관하여 협의한 것을 전제로 함)

ㄱ. 「농지법」제34조에 따른 농지전용허가
ㄴ. 「하천법」제33조에 따른 하천점용허가
ㄷ. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제56조에 따른 개발행위허가
ㄹ. 도시지역 외의 지역에서 「산지관리법」제14조에 따른 보전산지에 대한 산지전용허가

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄷ, ㄹ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

건축법상 **사전결정 통지**를 받으면 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제56조에 따른 **개발행위허가**, 산지관리법에 따른 **산지전용허가** 등, 농지법에 따른 **농지전용허가**·신고 및 협의, 하천법 제33조에 따른 **하천점용허가**를 받은 것으로 본다.
다만 산지전용허가 의제는 **보전산지인 경우 도시지역만** 해당하므로, ㄹ(도시지역 외의 지역에서 보전산지에 대한 산지전용허가)은 의제되지 않는다. 따라서 ㄱ·ㄴ·ㄷ이 허가를 받은 것으로 볼 수 있다.

문제 79

농지법령상 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못함이 원칙이다. 그 예외에 해당하지 않는 것은?

1. 8년 이상 농업경영을 하던 사람이 이농한 후에도 이농당시 소유 농지 중 1만제곱미터를 계속 소유하면서 농업경영에 이용되도록 하는 경우
2. 농림축산식품부장관과 협의를 마치고 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 농지를 취득하여 소유하면서 농업경영에 이용되도록 하는 경우
3. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」에 따라 매립농지를 취득하여 소유하면서 농업경영에 이용되도록 하는 경우
4. 주말 · 체험영농을 하려고 농업진흥지역 내의 농지를 소유하는 경우
5. 「초 · 중등교육법」및 「고등교육법」에 따른 학교가 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요한 연구지 · 실습지로 쓰기 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 농지를 취득하여 소유하는 경우

정답 및 해설

농지법령상 주말·체험영농을 위한 농지 소유는 **농업진흥지역 "외"의 농지**에 한하여 예외적으로 허용되며, 농업진흥지역 안의 농지는 이 예외 대상에서 제외된다. 따라서 ④ "주말·체험영농을 하려고 농업진흥지역 내의 농지를 소유하는 경우"는 농지 소유 제한의 예외에 해당하지 않는다.

문제 80

농지법령상 농지대장에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 농지대장은 모든 농지에 대해 필지별로 작성하는 것은 아니다.
2. 농지대장에 적을 사항을 전산정보처리조직으로 처리하는 경우 그 농지대장 파일은 농지대장으로 본다.
3. 시 · 구 · 읍 · 면의 장은 관할구역 안에 있는 농지가 농지전용허가로 농지에 해당하지 않게 된 경우에는 그 농지대장을 따로 편철하여 10년간 보존해야 한다.
4. 농지소유자 또는 임차인은 농지의 임대차계약이 체결된 경우 그 날부터 60일 이내에 시 · 구 · 읍 · 면의 장에게 농지대장의 변경을 신청하여야 한다.
5. 농지대장의 열람은 해당 시 · 구 · 읍 · 면의 사무소 안에서 관계공무원의 참여 하에 해야 한다.

정답 및 해설

농지법령상 농지대장은 **모든 농지에 대하여 필지별로** 작성하도록 정하고 있으므로, "농지대장은 모든 농지에 대해 필지별로 작성하는 것은 아니다"라는 ①의 설명은 틀렸다.

문제 81

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 대지권 등록부의 등록사항만으로 나열된 것이 아닌 것은?

① 지번, 지목
② 토지의 소재, 토지의 고유번호
③ 대지권 비율, 전유부분(專有部分)의 건물표시
④ 소유권 지분, 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
⑤ 건물의 명칭, 집합건물별 대지권등록부의 장번호

정답 및 해설

대지권등록부에는 토지의 소재·지번·대지권 비율·전유부분의 건물표시·건물의 명칭·집합건물별 대지권등록부의 장번호·토지소유자가 변경된 날과 그 원인·소유권 지분·토지의 고유번호 등이 등록되지만, **지목**은 등록사항이 아니다(지목은 토지대장·임야대장의 등록사항이다). 따라서 ① "지번, 지목" 조합에는 등록사항이 아닌 지목이 포함되어 있으므로 대지권등록부의 등록사항만으로 나열된 것이 아니다.

문제 82

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 따른 청산금에 관한 이의신청에 대한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
- 납부고지되거나 수령통지된 청산금에 관하여 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 (ㄱ)에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있다.
- 이의신청을 받은 지적소관청은 (ㄴ)에 축척변경위원회의 심의·의결을 거쳐 그 인용(認容)여부를 결정한 후 지체 없이 그 내용을 이의신청인에게 통지하여야 한다.

① ㄱ: 15일 이내, ㄴ: 2개월 이내
② ㄱ: 1개월 이내, ㄴ: 2개월 이내
③ ㄱ: 1개월 이내, ㄴ: 1개월 이내
④ ㄱ: 2개월 이내, ㄴ: 1개월 이내
⑤ ㄱ: 2개월 이내, ㄴ: 15일 이내

정답 및 해설

청산금의 납부고지 또는 수령통지를 받은 자는 그 날부터 **1개월 이내**에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있고, 이의신청을 받은 지적소관청은 **1개월 이내**에 축척변경위원회의 심의·의결을 거쳐 그 결과를 이의신청인에게 통지하여야 한다. 따라서 ㄱ·ㄴ이 모두 1개월 이내인 ③ "ㄱ: 1개월 이내, ㄴ: 1개월 이내"가 옳다.

문제 83

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지의 조사 · 등록에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
지적소관청은 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이동현황 조사계획을 수립하여야 한다. 이 경우 토지이동현황 조사계획은 (ㄱ)별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 (ㄴ)별로 수립할 수 있다.

1. ㄱ: 시 · 군 · 구, ㄴ: 읍 · 면 · 동
2. ㄱ: 시 · 군 · 구, ㄴ: 시 · 도
3. ㄱ: 읍 · 면 · 동, ㄴ: 시 · 군 · 구
4. ㄱ: 읍 · 면 · 동, ㄴ: 시 · 도
5. ㄱ: 시 · 도, ㄴ: 시 · 군 · 구

정답 및 해설

지적소관청이 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 등록사항을 결정하려는 경우에는 토지이동현황 조사계획을 수립하여야 하며, 이 계획은 원칙적으로 **시·군·구**별로 수립하되 부득이한 사유가 있는 때에는 **읍·면·동**별로 수립할 수 있다. 따라서 ㄱ은 시·군·구, ㄴ은 읍·면·동이 되어 ① "ㄱ: 시·군·구, ㄴ: 읍·면·동"이 옳다.

문제 84

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 온수 · 약수 · 석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관 · 송유관 및 저장시설의 부지는 "광천지"로 한다.
2. 사과 · 배 · 밤 · 호두 · 귤나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 주거용 건축물의 부지는 "과수원"으로 한다.
3. 종교용지에 있는 유적 · 고적 · 기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 "사적지"로 한다.
4. 물을 정수하여 공급하기 위한 취수 · 저수 · 도수(導水) · 정수 · 송수 및 배수 시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "수도용지"로 한다.
5. 교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된 차고 · 발전시설 등 부속시설물의 부지는 "도로"로 한다.

정답 및 해설

물을 정수하여 공급하기 위한 취수·저수·도수·정수·송수 및 배수 시설의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 "**수도용지**"로 한다는 지문은 수도용지의 정의를 그대로 서술한 것이다.
나머지 지문은 다음과 같이 틀렸다.

- 온수·약수·석유류 운송용 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 광천지에서 **제외**되는 것이 옳은 정의이다.
- 종교용지 안에 있는 유적·고적·기념물 보호구역은 사적지에서 제외되는 것이 옳은 정의이다.
- 궤도 설비를 이용하는 토지와 그 부속시설물의 부지는 "도로"가 아니라 "**철도용지**"이다.

문제 85

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 부동산 종합공부의 등록사항에 해당하지 않는 것은?

1. 토지의 이용 및 규제에 관한 사항: 「토지이용규제 기본법」제10조에 따른 토지이용계획확인서의 내용
2. 건축물의 표시와 소유자에 관한 사항(토지에 건축물이 있는 경우만 해당한다): 「건축법」제38조에 따른 건축물대장의 내용
3. 토지의 표시와 소유자에 관한 사항: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지적공부의 내용
4. 부동산의 가격에 관한 사항: 「부동산 가격공시에 관한 법률」제10조에 따른 개별공시지가, 같은 법 제16조, 제17조 및 제18조에 따른 개별주택가격 및 공동주택가격 공시내용
5. 부동산의 효율적 이용과 토지의 적성에 관한 종합적 관리 · 운영을 위하여 필요한 사항: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제20조 및 제27조에 따른 토지적성평가서의 내용

정답 및 해설

부동산종합공부의 등록사항은 지적공부에 따른 토지의 표시·소유자에 관한 사항, 건축물대장에 따른 건축물의 표시·소유자에 관한 사항, 토지이용계획확인서에 따른 토지의 이용 및 규제에 관한 사항, 개별공시지가·개별주택가격·공동주택가격 등 부동산의 가격에 관한 사항으로 한정된다. **토지적성평가서의 내용**은 부동산종합공부의 등록사항에 해당하지 않으므로 ⑤가 옳다.

문제 86

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적전산자료의 이용 또는 활용에 관한 승인신청을 받은 국토교통부장관, 시 · 도지사 또는 지적소관청이 심사하여야 하는 사항이 아닌 것은?

1. 개인의 사생활 침해 여부
2. 지적전산코드 지정의 적정 여부
3. 자료의 목적 외 사용 방지 및 안전관리대책
4. 신청한 사항의 처리가 전산정보처리조직으로 가능한지 여부
5. 신청한 사항의 처리가 지적업무수행에 지장을 주지 않는지 여부

정답 및 해설

이 문항은 **실제 시험에서 전항정답으로 처리**된 문항입니다. 출제 오류로 판단되어 어느 선택지를 골라도 정답으로 인정되었습니다. 여기서는 채점을 위해 한 선택지만 정답으로 두었으니, 다른 것을 고르셨더라도 틀린 판단이 아닙니다.

지적전산자료의 이용·활용 승인신청을 받은 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청은 신청 사항의 처리가 **전산정보처리조직으로 가능한지** 여부, **지적업무수행에 지장을 주지 않는지** 여부, **개인의 사생활 침해** 여부, **자료의 목적 외 사용 방지 및 안전관리대책**을 심사하여야 한다. "지적전산코드 지정의 적정 여부"는 심사사항에 해당하지 않으므로 ②가 옳다.

문제 87

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 축척변경에 관한 사항을 심의 · 의결하기 위하여 지적소관청에 축척변경위원회를 둔다.
2. 축척변경위원회의 위원장은 위원 중에서 지적소관청이 지명한다.
3. 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 완료하였을 때에는 축척변경 신청일 현재의 지적공부상의 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 토지이동현황 조사서를 작성하여야 한다.
4. 지적소관청은 청산금의 결정을 공고한 날부터 20일 이내에 토지소유자에게 청산금의 납부고지 또는 수령통지를 하여야 한다.
5. 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때에는 지적소관청은 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 한다.

정답 및 해설

지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 완료하였을 때에는 축척변경 신청일 현재의 지적공부상 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 "**축척변경 지번별 조서**"를 작성하여야 하며, "토지이동현황 조사서"는 이와 별개로 지적소관청이 토지의 이동현황을 직권으로 조사할 때 작성하는 서류이다. 따라서 ③은 작성해야 할 문서의 명칭을 잘못 서술한 틀린 설명이다.

문제 88

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적측량의 의뢰, 지적기준점성과의 보관 · 열람 및 등본 발급 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 지적삼각보조점성과 및 지적도근점성과를 열람하거나 등본을 발급받으려는 자는 지적측량수행자에게 신청하여야 한다.
2. 지적측량을 의뢰하려는 자는 지적측량 의뢰서에 의뢰 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 지적소관청에 제출하여야 한다.
3. 시 · 도지사나 지적소관청은 지적기준점성과와 그 측량기록을 보관하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
4. 지적소관청이 지적측량 의뢰를 받은 때에는 측량기간, 측량일자 및 측량 수수료 등을 적은 지적측량 수행계획서를 그 다음 날까지 지적측량수행자에게 제출하여야 한다.
5. 지적측량 의뢰인과 지적측량수행자가 서로 합의하여 따로 기간을 정하는 경우에는 그 기간에 따르되, 전체 기간의 4분의 1은 측량기간으로, 전체 기간의 4분의 3은 측량검사기간으로 본다.

정답 및 해설

지적기준점성과와 그 측량기록은 **시·도지사나 지적소관청**이 보관하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 하므로 ③이 옳다. 지적측량을 의뢰하려는 자는 지적소관청이 아니라 **지적측량수행자**에게 의뢰서를 제출하여야 하고(②), 당사자가 합의로 기간을 달리 정하는 경우 전체 기간의 **4분의 3은 측량기간**, **4분의 1은 측량검사기간**으로 보아야 하므로(⑤) 문항에 제시된 비율은 반대로 되어 있다.

문제 89

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적측량을 실시하여야 하는 경우로 틀린 것은?

1. 지적기준점을 정하는 경우
2. 경계점을 지상에 복원하는 경우
3. 지상건축물 등의 현황을 지형도에 표시하는 경우
4. 바다가 된 토지의 등록을 말소하는 경우로서 측량을 할 필요가 있는 경우
5. 지적공부의 등록사항을 정정하는 경우로서 측량을 할 필요가 있는 경우

정답 및 해설

지적측량은 지적기준점을 정하거나, 경계점을 지상에 복원하거나, 바다가 된 토지의 등록을 말소하거나, 지적공부의 등록사항을 정정하는 등 법령에서 정한 경우로서 측량이 필요할 때 실시한다. 지상건축물 등의 현황을 **지적도 및 임야도에 등록된 경계와 대비**하여 표시할 필요가 있는 경우(지적현황측량)에 지적측량을 실시하는 것이지 "지형도에 표시하는 경우"가 아니므로 ③이 틀린 설명이다.

문제 90

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자의 정리에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지적공부에 등록된 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 따라 정리한다. 다만, (ㄱ)하는 토지의 소유자는 (ㄴ)이(가) 직접 조사하여 등록한다.

1. ㄱ: 축척변경, ㄴ: 등기관
2. ㄱ: 축척변경, ㄴ: 시 · 도지사
3. ㄱ: 신규등록, ㄴ: 등기관
4. ㄱ: 신규등록, ㄴ: 지적소관청
5. ㄱ: 등록전환, ㄴ: 시 · 도지사

정답 및 해설

지적공부에 등록된 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필증·등기완료통지서·등기사항증명서 또는 등기전산정보자료에 따라 정리하되, **신규등록**하는 토지의 소유자는 지적소관청이 직접 조사하여 등록한다. 또한 지적공부와 부동산등기부가 일치하지 않는 사실을 발견한 경우 **지적소관청**이 등기관서에 그 사실을 통지하고 등록사항 정정을 요청할 수 있으므로, ㄱ은 신규등록, ㄴ은 지적소관청이 되어 ④가 옳다.

문제 91

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경 신청에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
축척변경을 신청하는 토지소유자는 축척변경 사유를 적은 신청서에 축척변경 시행지역의 토지소유자 ( )의 동의서를 첨부하여 지적소관청에 제출하여야 한다.

1. 2분의 1 이상
2. 3분의 2 이상
3. 4분의 1 이상
4. 5분의 2 이상
5. 5분의 3 이상

정답 및 해설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 지적소관청이 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 **3분의 2 이상의 동의**를 받아 축척변경위원회의 의결을 거친 후 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다. 따라서 빈칸에는 ② **3분의 2 이상**이 들어간다.

문제 92

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구에 관한 관계 자료가 아닌 것은?

1. 지적측량 의뢰서
2. 지적공부의 등본
3. 토지이동정리 결의서
4. 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
5. 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류

정답 및 해설

지적측량 의뢰서는 소유자 등이 측량을 신청할 때 제출하는 서류일 뿐 복구의 근거자료로 열거되어 있지 않다. 지적공부가 멸실·훼손된 경우 지적소관청은 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합된다고 인정되는 관계 자료로 복구하여야 한다. 그 관계 자료는 **지적공부의 등본, 측량 결과도, 토지이동정리 결의서, 부동산등기부 등본 등 등기사항을 증명하는 서류, 법원의 확정판결서 정본 또는 사본, 지적소관청이 작성·발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류** 등이다.

문제 93

매매를 원인으로 한 토지소유권이전등기를 신청하는 경우에 부동산등기규칙상 신청정보의 내용으로 등기소에 제공해야 하는 사항으로 옳은 것은?

1. 등기권리자의 등기필정보
2. 토지의 표시에 관한 사항 중 면적
3. 토지의 표시에 관한 사항 중 표시번호
4. 신청인이 법인인 경우에 그 대표자의 주민등록번호
5. 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에 그 대리인의 주민등록번호

정답 및 해설

부동산등기규칙상 매매로 인한 소유권이전등기의 신청정보에는 등기의 목적·원인, 부동산의 표시(토지의 경우 소재·지번·지목·**면적**), 등기의무자의 등기필정보, 신청인의 성명·주소 등을 제공해야 한다. **② 토지의 표시에 관한 사항 중 면적**은 이러한 필수 기재사항에 해당한다. 반면 표시번호는 등기관이 등기기록에 부여하는 사항이고, 등기필정보는 등기의무자의 것을 제공해야 하며, 법인 대표자나 대리인의 주민등록번호는 신청정보 사항이 아니다.

문제 94

등기신청인에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 부동산표시의 변경이나 경정의 등기는 소유권의 등기명의인이 단독으로 신청한다.
ㄴ. 채권자가 채무자를 대위하여 등기신청을 하는 경우, 채무자가 등기신청인이 된다.
ㄷ. 대리인이 방문하여 등기신청을 대리하는 경우, 그 대리인은 행위능력자임을 요하지 않는다.
ㄹ. 부동산에 관한 근저당권설정등기의 말소등기를 함에 있어 근저당권 설정 후 소유권이 제3자에게 이전된 경우, 근저당권설정자 또는 제3취득자는 근저당권자와 공동으로 그 말소등기를 신청할 수 있다.

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄱ. 부동산표시의 변경이나 경정의 등기는 **소유권의 등기명의인이 단독으로** 신청한다(부동산등기법 제23조 제5항).
ㄷ. 등기신청을 대리하는 임의대리인은 **행위능력자일 것을 요하지 않는다**.
ㄹ. 근저당권 설정 후 소유권이 제3자에게 이전된 경우, **근저당권설정자(종전 소유자)와 제3취득자 모두** 말소등기의 등기권리자가 될 수 있어 근저당권자와 공동으로 말소등기를 신청할 수 있다(대법원 판례).
ㄴ은 채권자대위에 의한 등기신청에서 **신청인은 대위채권자**이고 채무자는 등기명의인에 그치므로 틀렸다.

문제 95

전산이기된 등기부 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 등기부는 영구(永久)히 보존해야 한다.
2. 등기부는 법관이 발부한 영장에 의하여 압수하는 경우에는 대법원규칙으로 정하는 보관 · 관리 장소 밖으로 옮길 수 있다.
3. 등기관이 등기를 마쳤을 때는 등기부부본자료를 작성해야 한다.
4. 등기원인을 증명하는 정보에 대하여는 이해관계 있는 부분만 열람을 청구할 수 있다.
5. 등기관이 등기기록의 전환을 위해 등기기록에 등기된 사항을 새로운 등기기록에 옮겨 기록한 때에는 종전 등기기록을 폐쇄해야 한다.

정답 및 해설

등기부 자체는 **전쟁·천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사태를 피하기 위한 경우** 외에는 보관·관리 장소 밖으로 옮기지 못한다(부동산등기법 제14조 제3항). **법관이 발부한 영장에 의한 압수**를 예외로 인정하는 것은 신청서 등 **부속서류**에 관한 규정이므로 ②는 틀렸다.
① 등기부의 영구 보존, ③ 등기를 마친 때의 **등기부부본자료** 작성 의무, ④ 등기기록의 부속서류에 대해 **이해관계 있는 부분만** 열람 청구 가능, ⑤ 등기기록 전환 시 종전 등기기록 폐쇄는 모두 옳다.

문제 96

등기신청에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 상속인이 상속포기를 할 수 있는 기간 내에는 상속인의 채권자가 대위권을 행사하여 상속등기를 신청할 수 없다.
2. 가등기를 마친 후에 가등기권자가 사망한 경우, 그 상속인은 상속등기를 할 필요 없이 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 가등기의무자와 공동으로 본등기를 신청할 수 있다.
3. 건물이 멸실된 경우, 그 건물소유권의 등기명의인이 1개월 이내에 멸실등기신청을 하지 않으면 그 건물대지의 소유자가 그 건물소유권의 등기명의인을 대위하여 멸실등기를 신청할 수 있다.
4. 피상속인으로부터 그 소유의 부동산을 매수한 매수인이 등기신청을 하지 않고 있던 중 상속이 개시된 경우, 상속인은 신분을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 피상속인으로부터 바로 매수인 앞으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다.
5. 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하면서 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하는 경우, 구분건물의 소유자는 1동에 속하는 다른 구분건물의 소유자를 대위하여 그 건물의 표시에 관한 등기를 신청할 수 있다.

정답 및 해설

상속인의 채권자는 상속인이 상속포기를 할 수 있는 기간 내라도 **채권자대위권**을 행사하여 법정상속분에 따른 상속등기를 신청할 수 있다는 것이 등기실무의 입장이므로, 이를 부정하는 **① 상속인이 상속포기를 할 수 있는 기간 내에는 상속인의 채권자가 대위권을 행사하여 상속등기를 신청할 수 없다**는 틀린 설명이다. 이후 상속인이 실제로 상속을 포기하면 그에 맞추어 경정등기를 하게 될 뿐, 포기 가능기간이라는 사정만으로 대위신청 자체가 금지되는 것은 아니다.

문제 97

2022년에 체결된 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제3조제1항제1호의 부동산 매매계약의 계약서를 등기원인증서로 하는 소유권이전등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 신청인은 위 법률에 따라 신고한 거래가액을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공해야 한다.
2. 신청인은 시장 · 군수 또는 구청장이 제공한 거래계약신고필증정보를 첨부정보로서 등기소에 제공해야 한다.
3. 신고 관할관청이 같은 거래부동산이 2개 이상인 경우, 신청인은 매매목록을 첨부정보로서 등기소에 제공해야 한다.
4. 거래부동산이 1개라 하더라도 여러 명의 매도인과 여러명의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 첨부정보로서 등기소에 제공해야 한다.
5. 등기관은 거래가액을 등기기록 중 갑구의 등기원인란에 기록하는 방법으로 등기한다.

정답 및 해설

부동산등기규칙상 거래가액은 등기기록 중 갑구의 **권리자 및 기타사항란**에 기록하는 방법으로 등기하며(매매목록이 제공된 경우에는 매매목록에 기록), 등기원인란에 기록하는 것이 아니다. 따라서 '등기관은 거래가액을 등기기록 중 갑구의 **등기원인란**에 기록하는 방법으로 등기한다'는 틀린 설명이다.

- 신고한 거래가액과 거래계약신고필증정보는 신청정보·첨부정보로 제공해야 한다.
- 신고 관할관청이 같은 거래부동산이 2개 이상이거나 매도인·매수인이 각 여러 명인 경우에는 매매목록을 첨부해야 한다.

문제 98

대장은 편성되어 있으나 미등기인 부동산의 소유권보존등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 등기관이 보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록해야 한다.
2. 대장에 최초 소유자로 등록된 자의 상속인은 보존등기를 신청할 수 있다.
3. 수용으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자는 미등기토지에 대한 보존등기를 신청할 수 있다.
4. 군수의 확인에 의해 미등기건물에 대한 자기의 소유권을 증명하는 자는 보존등기를 신청할 수 있다.
5. 등기관이 법원의 촉탁에 따라 소유권의 처분제한의 등기를 할 때는 직권으로 보존등기를 한다.

정답 및 해설

소유권보존등기는 등기명의인이 원시적으로 소유권을 취득하였음을 공시하는 등기이므로 **등기원인과 그 연월일을 기록하지 않는다**. 따라서 '등기관이 보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록해야 한다'는 **틀린 설명**이다.

- 대장상 최초 소유자로 등록된 자의 상속인은 보존등기를 신청할 수 있다.
- 수용으로 소유권을 취득한 자는 보존등기를 신청할 수 있다.
- 특별자치도지사·시장·군수 등의 확인으로 자기의 소유권을 증명하는 자는 보존등기를 신청할 수 있다.
- 법원의 촉탁에 의한 처분제한등기 시에는 등기관이 직권으로 보존등기를 한다.

문제 99

부기로 하는 등기로 옳은 것은?

1. 부동산멸실등기
2. 공유물 분할금지의 약정등기
3. 소유권이전등기
4. 토지분필등기
5. 부동산의 표시변경등기 등 표제부의 등기

정답 및 해설

부동산등기법상 부기등기로 하는 등기로 **공유물 분할금지의 약정등기**가 명시적으로 열거되어 있으므로 **② 공유물 분할금지의 약정등기**가 정답이다. 부동산멸실등기·토지분필등기·표제부의 표시변경등기는 표제부에 하는 등기이고, 소유권이전등기는 주등기로 하는 것이 원칙이다.

문제 100

환매특약의 등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 매매비용을 기록해야 한다.
2. 매수인이 지급한 대금을 기록해야 한다.
3. 환매특약등기는 매매로 인한 소유권이전등기가 마쳐진 후에 신청해야 한다.
4. 환매기간은 등기원인에 그 사항이 정하여져 있는 경우에만 기록한다.
5. 환매에 따른 권리취득의 등기를 한 경우, 등기관은 특별한 사정이 없는 한 환매특약의 등기를 직권으로 말소해야 한다.

정답 및 해설

환매특약의 등기는 매매로 인한 소유권이전등기의 신청과 **동시에** 신청해야 하므로, **③ 환매특약등기는 매매로 인한 소유권이전등기가 마쳐진 후에 신청해야 한다**는 틀린 설명이다. 환매등기에는 매수인이 지급한 대금과 매매비용을 기록해야 하고, 환매기간은 등기원인에 정하여져 있는 경우에만 기록하며, 환매권 행사로 권리취득등기를 하면 등기관은 특별한 사정이 없는 한 환매특약등기를 직권으로 말소한다.

문제 101

가등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 가등기명의인은 그 가등기의 말소를 단독으로 신청할 수 없다.
2. 가등기의무자는 가등기명의인의 승낙을 받더라도 가등기의 말소를 단독으로 신청할 수 없다.
3. 가등기권리자는 가등기를 명하는 법원의 가처분명령이 있더라도 단독으로 가등기를 신청할 수 없다.
4. 하나의 가등기에 관하여 여러 사람의 가등기권자가 있는 경우, 그 중 일부의 가등기권자는 공유물보존행위에 준하여 가등기 전부에 관한 본등기를 신청할 수 없다.
5. 가등기목적물의 소유권이 가등기 후에 제3자에게 이전된 경우, 가등기에 의한 본등기신청의 등기의무자는 그 제3자이다.

정답 및 해설

가등기에 관하여 여러 사람의 가등기권리자가 있는 경우, 판례상 각 가등기권리자는 **자신의 지분에 관하여만** 본등기를 신청할 수 있을 뿐 공유물보존행위에 준하여 가등기 전부에 관한 본등기를 신청할 수는 없다. 이를 옳게 서술한 ④(공유물보존행위에 준한 가등기 전부의 본등기 신청 불가)가 정답이다.
가등기명의인은 가등기의무자의 협력 없이도 **단독으로** 가등기말소를 신청할 수 있으므로 ①(단독말소 신청 불가)은 틀리고, 가등기의무자도 가등기명의인의 승낙을 받으면 단독으로 말소신청이 가능하므로 ②(승낙받아도 단독신청 불가)도 틀리며, 가등기권리자는 법원의 가처분명령을 받으면 단독으로 가등기를 신청할 수 있으므로 ③(가처분명령 있어도 단독신청 불가)도 틀리고, 가등기 후 목적물의 소유권이 제3자에게 이전되어도 본등기의 등기의무자는 여전히 원래의 가등기의무자이지 ⑤(제3자가 등기의무자)처럼 그 제3자가 되는 것은 아니다.

문제 102

전세권 등기에 관한 설명으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 전세권 설정등기를 하는 경우, 등기관은 전세금을 기록해야 한다.
2. 전세권의 사용 · 수익 권능을 배제하고 채권담보만을 위해 전세권을 설정한 경우, 그 전세권설정등기는 무효이다.
3. 집합건물에 있어서 특정 전유부분의 대지권에 대하여는 전세권설정등기를 할 수가 없다.
4. 전세권의 목적인 범위가 건물의 일부로서 특정 층 전부인 경우에는 전세권설정등기 신청서에 그 층의 도면을 첨부해야 한다.
5. 乙명의의 전세권등기와 그 전세권에 대한 丙명의의 가압류가 순차로 마쳐진 甲소유 부동산에 대하여 乙명의의 전세권등기를 말소하라는 판결을 받았다고 하더라도 그 판결에 의하여 전세권말소등기를 신청할 때에는 丙의 승낙서 또는 丙에게 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부해야 한다.

정답 및 해설

전세권의 목적 범위가 건물의 일부이면서 **특정 층 전부**인 경우에는 그 층 전체가 목적물로 특정되므로 도면 첨부가 필요하지 않고, 층의 일부만을 목적으로 할 때 비로소 그 부분을 특정하기 위한 도면을 첨부해야 한다. 따라서 ④(특정 층 전부인 경우에도 도면 첨부 필요)는 틀린 설명이다.
전세권설정등기에는 전세금 기록이 필수이고(①), 사용·수익권을 완전히 배제하고 채권담보만을 위해 설정한 전세권은 그 본질에 반하여 무효이며(②, 판례), 집합건물의 대지권은 전유부분과 분리하여 전세권을 설정할 수 없고(③), 전세권등기 후 가압류가 마쳐진 상태에서 전세권말소판결을 받았더라도 이해관계인인 가압류권자의 승낙서 또는 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부해야 말소등기를 신청할 수 있다(⑤).

문제 103

토지에 대한 소유권이전청구권보전 가등기에 기하여 소유권이전의 본등기를 한 경우, 그 가등기 후 본등기 전에 마쳐진 등기 중 등기관의 직권말소 대상이 아닌 것은?

1. 지상권설정등기
2. 지역권설정등기
3. 저당권설정등기
4. 임차권설정등기
5. 해당 가등기상 권리를 목적으로 하는 가압류등기

정답 및 해설

소유권이전청구권보전 가등기에 기해 본등기를 하면, 등기관은 가등기 후 본등기 전에 마쳐진 등기 중 가등기로 보전되는 권리를 침해하는 등기, 즉 그 사이에 설정된 지상권·지역권·저당권·임차권 등의 제한물권 설정등기를 직권말소한다.
그러나 ⑤(가등기상 권리를 목적으로 하는 가압류등기)는 가등기 목적물이 아니라 **가등기라는 권리 자체**를 대상으로 한 처분제한등기이므로, 본등기가 되더라도 그대로 존속할 뿐 직권말소 대상이 아니다.

문제 104

부동산등기법상 신탁등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 수익자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다.
2. 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다.
3. 신탁가등기는 소유권이전청구권보전을 위한 가등기와 동일한 방식으로 신청하되, 신탁원부 작성을 위한 정보를 첨부정보로서 제공해야 한다.
4. 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 합유명의인 변경등기를 한 경우에는 등기관은 직권으로 신탁원부 기록을 변경해야 한다.
5. 법원이 신탁관리인 선임의 재판을 한 경우, 그 신탁관리인은 지체없이 신탁원부 기록의 변경등기를 신청해야 한다.

정답 및 해설

법원이 신탁관리인 선임의 재판을 한 경우, 신탁원부 기록의 변경은 **법원의 촉탁**에 따라 등기관이 처리하는 사항이지 신탁관리인이 직접 변경등기를 신청할 의무를 지는 것이 아니다. 따라서 ⑤(신탁관리인이 지체없이 변경등기를 신청)가 틀린 설명이다.
수익자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있고(①), 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있으며(②), 신탁가등기는 소유권이전청구권보전 가등기와 같은 방식으로 신청하되 신탁원부 작성정보를 첨부해야 하고(③), 여러 수탁자 중 1인의 임무종료로 합유명의인변경등기를 하면 등기관이 직권으로 신탁원부 기록을 변경한다(④).

문제 105

지방세기본법상 이의신청과 심판청구에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 통고처분은 이의신청 또는 심판청구의 대상이 되는 처분에 포함된다.
ㄴ. 이의신청인은 신청 또는 청구 금액이 8백만원인 경우에는 그의 배우자를 대리인으로 선임할 수 있다.
ㄷ. 보정기간은 결정기간에 포함하지 아니한다.
ㄹ. 이의신청을 거치지 아니하고 바로 심판청구를 할 수는 없다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄴ. 이의신청인·심판청구인은 신청 또는 청구 금액이 **1천만원 미만**인 경우 배우자 등을 대리인으로 선임할 수 있으므로, **8백만원**이면 배우자를 대리인으로 선임할 수 있다.
ㄷ. **보정기간은 결정기간에 산입하지 않는다.**
ㄱ은 지방세기본법상 **통고처분**이 이의신청·심판청구의 대상이 되는 처분에서 제외되므로 틀렸고, ㄹ은 **이의신청을 거치지 않고 곧바로 심판청구를 할 수 있으므로** 틀렸다.

문제 106

지방세기본법상 서류의 송달에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 연대납세의무자에게 납세의 고지에 관한 서류를 송달할 때에는 연대납세의무자 모두에게 각각 송달하여야 한다.
2. 기한을 정하여 납세고지서를 송달하였더라도 서류가 도달한 날부터 10일이 되는 날에 납부기한이 되는 경우 지방자치단체의 징수금의 납부기한은 해당 서류가 도달한 날부터 14일이 지난 날로 한다.
3. 납세관리인이 있을 때에는 납세의 고지와 독촉에 관한 서류는 그 납세관리인의 주소 또는 영업소에 송달한다.
4. 교부에 의한 서류송달의 경우에 송달할 장소에서 서류를 송달받아야 할 자를 만나지 못하였을 때에는 그의 사용인으로서 사리를 분별할 수 있는 사람에게 서류를 송달할 수 있다.
5. 서류송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우에는 서류의 주요 내용을 공고한 날부터 14일이 지나면 서류의 송달이 된 것으로 본다.

정답 및 해설

기한을 정하여 납세고지서 등을 송달했더라도, **서류가 납부기한이 지난 후에 도달한 경우**나 **도달한 날부터 7일 이내에 납부기한이 되는 경우**에만 징수금의 납부기한이 도달일부터 **14일이 지난 날**로 연장된다. ②는 도달한 날부터 **10일**이 되는 날이 납부기한이므로 7일 이내에 해당하지 않아 연장되지 않는다.
①(연대납세의무자 모두에게 각각 송달), ③(납세관리인의 주소·영업소로 송달), ④(사리를 분별할 수 있는 사용인에 대한 교부송달), ⑤(공고일부터 **14일** 경과 시 공시송달의 효력 발생)은 모두 옳다.

문제 107

지방세법상 재산세 과세대상의 구분에 있어 주거용과 주거 외의 용도를 겸하는 건물 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 1동(棟)의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되고 있는 경우에는 주거용으로 사용되는 부분만을 주택으로 본다.
ㄴ. 1구(構)의 건물이 주거와 주거 외의 용도로 사용되고 있는 경우 주거용으로 사용되는 면적이 전체의 100분의 60인 경우에는 주택으로 본다.
ㄷ. 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우에는 그 주택의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

지방세법상 재산세 과세대상 구분 기준이다. ㄱ. **1동**의 건물이 주거와 주거 외 용도로 사용되면 **주거용으로 사용되는 부분만** 주택으로 본다.
ㄴ. **1구**의 건물이 겸용되는 경우에는 주거용 사용면적이 전체의 **100분의 50 이상**이면 그 전부를 주택으로 보므로, **100분의 60**인 경우도 주택으로 본다.
ㄷ. 주택 부속토지의 경계가 명백하지 아니하면 그 주택 **바닥면적의 10배**에 해당하는 토지를 부속토지로 한다.
따라서 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.

문제 108

지방세법상 재산세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음)

1. 재산세 과세기준일 현재 공부상에 개인 등의 명의로 등재되어 있는 사실상의 종중재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니하였을 때에는 공부상 소유자는 재산세를 납부할 의무가 있다.
2. 지방자치단체가 1년 이상 공용으로 사용하는 재산에 대하여는 소유권의 유상이전을 약정한 경우로서 그 재산을 취득하기 전에 미리 사용하는 경우 재산세를 부과하지 아니한다.
3. 재산세 과세기준일 현재 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우에는 그 사용자가 재산세를 납부할 의무가 있다.
4. 재산세의 납기는 토지의 경우 매년 9월 16일부터 9월 30일까지이며, 건축물의 경우 매년 7월 16일부터 7월 31일까지이다.
5. 재산세의 납기에도 불구하고 지방자치단체의 장은 과세대상 누락, 위법 또는 착오 등으로 인하여 이미 부과한 세액을 변경하거나 수시부과하여야 할 사유가 발생하면 수시로 부과 · 징수할 수 있다.

정답 및 해설

지방세법상 국가·지방자치단체 소유 재산은 원칙적으로 재산세가 비과세되지만, **소유권의 유상이전을 약정하고 그 재산을 취득하기 전에 미리 사용**하는 경우에는 이 비과세 대상에서 제외되어 재산세가 부과된다. 따라서 '부과하지 아니한다'고 서술한 ②가 틀린 설명이다.
사실상 종중재산을 공부상 개인 명의로 등재해 두고 종중소유임을 신고하지 않은 경우 공부상 소유자가 납세의무를 지고(①), 과세기준일 현재 소유권 귀속이 불분명하여 사실상 소유자를 확인할 수 없으면 사용자가 납세의무를 지며(③), 재산세 납기는 토지 9월 16일~9월 30일, 건축물 7월 16일~7월 31일이고(④), 과세대상 누락·위법·착오 등의 사유가 있으면 납기와 무관하게 수시로 부과·징수할 수 있다(⑤).

문제 109

종합부동산세법상 주택에 대한 과세 및 납세지에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 납세의무자가 법인이며 3주택 이상을 소유한 경우 소유한 주택 수에 따라 과세표준에 1.2 %~6 %의 세율을 적용하여 계산한 금액을 주택분 종합부동산세액으로 한다.
2. 납세의무자가 법인으로 보지 않는 단체인 경우 주택에 대한 종합부동산세 납세지는 해당 주택의 소재지로 한다.
3. 과세표준 합산의 대상에 포함되지 않는 주택을 보유한 납세의무자는 해당 연도 10월 16일부터 10월 31일까지 관할세무서장에게 해당 주택의 보유현황을 신고하여야 한다.
4. 종합부동산세 과세대상 1세대 1주택자로서 과세기준일 현재 해당 주택을 12년 보유한 자의 보유기간별 세액공제에 적용되는 공제율은 100분의 50이다.
5. 과세기준일 현재 주택분 재산세의 납세의무자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.

정답 및 해설

종합부동산세법상 **과세기준일 현재 주택분 재산세의 납세의무자**는 원칙적으로 종합부동산세를 납부할 의무를 진다(공시가격 합산액이 공제기준을 초과하는 경우). 이는 종합부동산세가 재산세 과세 대상 중 일정 규모 이상을 별도로 국세로 과세하는 구조이기 때문이며, 이를 옳게 서술한 ⑤가 정답이다.
①·③·④는 법인·단체에 대한 세율, 합산배제 신고기한, 1세대 1주택자 보유기간별 세액공제율 등 구체적인 수치를 다루는 지문으로, 실제 법령상 수치와 다르게 서술되어 있다.

문제 110

종합부동산세법상 토지 및 주택에 대한 과세와 부과 · 징수에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 종합합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 세액은 과세표준에 1 %~5 %의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.
2. 종합부동산세로 납부해야 할 세액이 200만원인 경우 관할세무서장은 그 세액의 일부를 납부기한이 지난 날부터 6개월 이내에 분납하게 할 수 있다.
3. 관할세무서장이 종합부동산세를 징수하려면 납부기간 개시 5일 전까지 주택분과 토지분을 합산한 과세표준과 세액을 납부고지서에 기재하여 발급하여야 한다.
4. 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 해당 연도 12월 1일부터 12월 15일까지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.
5. 별도합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 세액은 과세표준에 0.5 %~0.8 %의 세율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

정답 및 해설

종합부동산세법상 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하려는 납세의무자는 과세표준과 세액을 해당 연도 **12월 1일부터 12월 15일까지** 관할세무서장에게 신고하여야 하며, 이 경우 관할세무서장의 결정은 없었던 것으로 본다. 이를 옳게 서술한 ④가 정답이다.
③(납부기간 개시 5일 전까지 주택분과 토지분을 합산한 과세표준·세액 기재)은 시기는 맞지만, 납부고지서에는 **주택 및 토지로 구분한** 과세표준과 세액을 기재해야 하므로 '합산한'이 틀렸다.
①(종합합산 토지 1%~5%)의 종합합산과세대상 토지 세율은 **1%~3%**이고, ⑤(별도합산 토지 0.5%~0.8%)의 별도합산과세대상 토지 세율은 **0.5%~0.7%**이며, ②(세액 200만원이면 분납)는 분납이 **납부할 세액 250만원 초과**인 경우에만 허용되므로 200만원은 분납 대상이 아니다.

문제 111

다음은 거주자 甲이 소유하고 있는 상가건물 임대에 관한 자료이다. 부동산임대업의 사업소득을 장부에 기장하여 신고하는 경우 2022년도 부동산임대업의 총 수입금액은? (단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취 · 보관하고 있으며, 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음)

○ 임대기간: 2022. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
○ 임대계약 내용: 월임대료 1,000,000원
임대보증금 500,000,000원
○ 임대부동산(취득일자: 2021. 1. 23.)
- 건물 취득가액: 200,000,000원
- 토지 취득가액: 300,000,000원
○ 기획재정부령으로 정하는 이자율: 연 6 %
○ 임대보증금 운용수익: 수입이자 1,000,000원
유가증권처분이익 2,000,000원

1. 18,000,000원
2. 29,000,000원
3. 30,000,000원
4. 39,000,000원
5. 40,000,000원

정답 및 해설

장부를 기장하는 부동산임대업의 총수입금액은 **월임대료 합계 + 간주임대료**이고, 간주임대료는 (보증금 − 건설비상당액) × 이자율 − 금융수익으로 계산한다. 건설비상당액은 **건물 취득가액 2억원**만 해당하고 **토지 취득가액 3억원은 제외**한다.

임대료는 $1{,}000{,}000 \times 12 = 12{,}000{,}000$원이고, 간주임대료는 $(500{,}000{,}000 - 200{,}000{,}000) \times 0.06 = 18{,}000{,}000$원에서 차감 대상인 **수입이자 1,000,000원**을 뺀 17,000,000원이다(**유가증권처분이익은 차감하지 않는다**).

따라서 총수입금액은 $12{,}000{,}000 + 17{,}000{,}000 = 29{,}000{,}000$원이다.

문제 112

거주자 甲의 매매(양도일: 2022. 5. 1.)에 의한 등기된 토지 취득 및 양도에 관한 다음의 자료를 이용하여 양도소득세 과세표준을 계산하면? (단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취 · 보관하고 있으며, 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음)

항목	기준시가	실지거래가액
양도가액	40,000,000원	67,000,000원
취득가액	35,000,000원	42,000,000원
추가사항	- 양도비용 : 4,000,000원 - 보유기간 : 2년	

1. 18,500,000원
2. 19,320,000원
3. 19,740,000원
4. 21,000,000원
5. 22,500,000원

정답 및 해설

실지거래가액이 모두 확인되므로 기준시가는 사용하지 않는다. 양도차익은 $67{,}000{,}000 - 42{,}000{,}000 - 4{,}000{,}000 = 21{,}000{,}000$원이다.
보유기간이 **2년**으로 3년 미만이어서 **장기보유특별공제가 적용되지 않으므로** 양도소득금액도 21,000,000원이고, 여기에서 **양도소득 기본공제 2,500,000원**을 차감하면 과세표준은 $21{,}000{,}000 - 2{,}500{,}000 = 18{,}500{,}000$원이다.

문제 113

소득세법상 거주자의 양도소득세 신고납부에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 건물을 신축하고 그 취득일부터 3년 이내에 양도하는 경우로서 감정가액을 취득가액으로 하는 경우에는 그 감정가액의 100분의 3에 해당하는 금액을 양도소득 결정세액에 가산한다.
2. 공공사업의 시행자에게 수용되어 발생한 양도소득세액이 2천만원을 초과하는 경우 납세의무자는 물납을 신청할 수 있다.
3. 과세표준 예정신고와 함께 납부하는 때에는 산출세액에서 납부할 세액의 100분의 5에 상당하는 금액을 공제한다.
4. 예정신고납부할 세액이 1천 5백만원인 자는 그 세액의 100분의 50의 금액을 납부기한이 지난 후 2개월 이내에 분할납부할 수 있다.
5. 납세의무자가 법정신고기한까지 양도소득세의 과세표준신고를 하지 아니한 경우(부정행위로 인한 무신고는 제외)에는 그 무신고납부세액에 100분의 20을 곱한 금액을 가산세로 한다.

정답 및 해설

법정신고기한까지 양도소득세 과세표준 신고를 하지 아니한 경우(부정행위로 인한 무신고는 제외) **무신고납부세액의 100분의 20**을 무신고가산세로 부과하는 것이 원칙이다.
①은 신축건물을 취득일부터 **5년 이내**에 양도하면서 감정가액·환산취득가액을 취득가액으로 하는 경우 그 가액의 **100분의 5**를 양도소득 결정세액에 가산하는 것이 맞는 규정이므로, 지문의 기간·세율(3년, 100분의 3) 자체가 실제 규정과 다르다.
③의 예정신고 세액공제(5%) 제도는 이미 폐지되어 존재하지 않으므로 옳지 않다.

문제 114

거주자 甲은 2016. 10. 20. 취득한 토지(취득가액 1억원, 등기함)를 동생인 거주자 乙(특수관계인임)에게 2019. 10. 1. 증여(시가 3억원, 등기함)하였다. 乙은 해당 토지를 2022. 6. 30. 특수관계가 없는 丙에게 양도(양도가액 10억원)하였다. 양도소득은 乙에게 실질적으로 귀속되지 아니하고, 乙의 증여세와 양도소득세를 합한 세액이 甲이 직접 양도하는 경우로 보아 계산한 양도소득세보다 적은 경우에 해당한다. 소득세법상 양도소득세 납세의무에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 乙이 납부한 증여세는 양도차익 계산 시 필요경비에 산입한다.

② 양도차익 계산 시 취득가액은 甲의 취득 당시를 기준으로 한다.

③ 양도소득세에 대해서는 甲과 乙이 연대하여 납세의무를 진다.

④ 甲은 양도소득세 납세의무자이다.

⑤ 양도소득세 계산 시 보유기간은 甲의 취득일부터 乙의 양도일까지의 기간으로 한다.

정답 및 해설

이 사안은 배우자·직계존비속 간 증여가 아니라 **형제자매(기타 특수관계인) 간 증여 후 우회양도**로서, 증여세·양도소득세 합계액이 甲이 직접 양도한 경우의 양도소득세보다 적으므로 **소득세법상 부당행위계산 부인(우회양도)** 규정이 적용되어 甲이 직접 양도한 것으로 본다.

이 경우 취득가액·보유기간은 모두 甲을 기준으로 계산하고 甲과 乙은 연대납세의무를 지며(②③④⑤ 모두 옳음), **乙이 납부한 증여세는 필요경비에 산입되지 않고 그 부과를 취소하여 乙에게 환급**하는 것이 원칙이므로 ①의 설명은 틀렸다.

참고로 배우자·직계존비속 간 증여 후 양도라면 이월과세가 적용되어 증여세가 필요경비에 산입되는데, 이 사안은 형제자매 간 증여이므로 이월과세가 아닌 부당행위계산 부인이 적용된다는 점이 핵심이다.

문제 115

지방세법상 취득세의 부과 · 징수에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 취득세의 징수는 보통징수의 방법으로 한다.
2. 상속으로 취득세 과세물건을 취득한 자는 상속개시일부터 60일 이내에 산출한 세액을 신고하고 납부하여야 한다.
3. 신고 · 납부기한 이내에 재산권과 그 밖의 권리의 취득 · 이전에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록(등재 포함)하려는 경우에는 등기 또는 등록 신청서를 등기 · 등록관서에 접수하는 날까지 취득세를 신고 · 납부하여야 한다.
4. 취득세 과세물건을 취득한 후에 그 과세물건이 중과 세율의 적용대상이 되었을 때에는 중과 세율을 적용하여 산출한 세액에서 이미 납부한 세액(가산세 포함)을 공제한 금액을 세액으로 하여 신고 · 납부하여야 한다.
5. 법인의 취득당시가액을 증명할 수 있는 장부가 없는 경우 지방자치단체의 장은 그 산출된 세액의 100분의 20을 징수하여야 할 세액에 가산한다.

정답 및 해설

재산권 등 권리의 취득·이전에 관한 사항을 공부에 **등기·등록(등재 포함)하려는 경우**에는 등기·등록 신청서를 **등기·등록관서에 접수하는 날까지** 취득세를 신고·납부하여야 하는 것이 지방세법상 원칙이다.
①은 취득세의 징수방법이 원칙적으로 신고납부이지 보통징수가 아니므로 틀렸고, ②는 상속으로 인한 취득의 신고납부기한이 60일이 아니라 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 일정 기간(상속인이 외국에 있는 경우 더 긴 기간) 이내로 정해져 있어 틀렸다.

문제 116

소득세법상 부동산임대업에서 발생한 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제하지 않는다.
2. 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하여 회계처리하여야 한다.
3. 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유한 거주자가 주택과 주택부수토지를 임대(주택부수토지만 임대하는 경우 제외)한 경우에는 법령으로 정하는 바에따라 계산한 금액(간주임대료)을 총수입금액에 산입한다.
4. 간주임대료 계산 시 3주택 이상 여부 판정에 있어 주택수에 포함되지 않는 주택이란 주거의 용도로만 쓰이는 면적이 1호 또는 1세대당 40 m^2 이하인 주택으로서 해당 과세기간의 기준시가가 2억원 이하인 주택을 말한다.
5. 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 거주자(종합소득과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자 포함)는 그 종합소득 과세표준을 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 신고하여야 한다.

정답 및 해설

3주택 이상(주택 수 제외 대상 제외)을 소유한 거주자가 주택·주택부수토지를 임대한 경우라도, 해당 주택에 대해 받은 **보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우**에 한하여 그 초과분을 기준으로 간주임대료를 계산해 총수입금액에 산입하는 것이 소득세법상 원칙이다.
③은 이 3억원 초과 요건을 언급하지 않고 3주택 이상이면 곧바로 간주임대료가 산입되는 것처럼 서술하여 틀렸다.
④의 주택 수 제외 소형주택 기준(전용 **40m² 이하**이면서 기준시가 **2억원 이하**)은 옳은 설명이다.

문제 117

지방세법상 등록에 대한 등록면허세에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 채권금액으로 과세액을 정하는 경우에 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것의 가액 또는 처분의 제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다.
2. 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 둘 이상의 저당권을 등록하는 경우에는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.
3. 부동산 등기에 대한 등록면허세의 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 등록관청 소재지를 납세지로 한다.
4. 지상권 등기의 경우에는 특별징수의무자가 징수할 세액을 납부기한까지 부족하게 납부하면 특별징수의무자에게 과소납부분 세액의 100분의 1을 가산세로 부과한다.
5. 지방자치단체의 장은 채권자대위자의 부동산의 등기에 대한 등록면허세 신고납부가 있는 경우 납세의무자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다.

정답 및 해설

결론: **등록면허세는 특별징수의무자가 세액을 부족하게 납부해도 가산세를 부과하지 않는다**는 점에서, 과소납부분의 100분의 1을 가산세로 부과한다는 설명이 틀렸다.
특별징수는 면허에 대한 등록면허세에서 쓰이는 징수방법인데, 지방세법은 특별징수의무자가 징수할 세액을 기한까지 납부하지 않거나 부족하게 납부하더라도 **가산세는 부과하지 아니한다**고 정하고 있다. 지상권 등기는 애초에 등록에 대한 등록면허세로서 납세의무자가 스스로 신고납부하는 대상이기도 하다.

- 일정한 채권금액이 없을 때 채권의 목적이 된 것의 가액이나 처분제한의 목적이 된 금액을 채권금액으로 본다는 설명은 과세표준 규정과 같다.
- 같은 채권을 담보하는 둘 이상의 저당권 등록을 하나의 등록으로 보아 처음 등록하는 등록관청 소재지를 납세지로 삼는다는 설명은 납세지 규정과 같다.
- 납세지가 분명하지 않으면 등록관청 소재지를 납세지로 한다는 설명도 규정과 같다.
- 채권자대위자의 신고납부가 있으면 납세의무자에게 즉시 통보하도록 한 것도 규정과 같다.

문제 118

소득세법상 거주자의 양도소득세 징수와 환급에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 과세기간별로 이미 납부한 확정신고세액이 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액을 초과한 경우 다른 국세에 충당할 수 없다.
2. 양도소득과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 경우 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액이 이미 납부한 확정신고세액을 초과할 때에는 그 초과하는 세액을 해당 거주자에게 알린 날부터 30일 이내에 징수한다.
3. 양도소득세 과세대상 건물을 양도한 거주자는 부담부증여의 채무액을 양도로 보는 경우 예정신고 없이 확정신고를 하여야 한다.
4. 양도소득세 납세의무의 확정은 납세의무자의 신고에 의하지 않고 관할세무서장의 결정에 의한다.
5. 이미 납부한 확정신고세액이 관할세무서장이 결정한 양도소득 총결정세액을 초과할 때에는 해당 결정일부터 90일 이내에 환급해야 한다.

정답 및 해설

관할세무서장 등이 양도소득과세표준과 세액을 결정·경정한 결과 결정된 양도소득 총결정세액이 이미 납부한 확정신고세액을 초과하는 경우, 그 초과세액을 해당 거주자에게 **알린 날부터 30일 이내**에 징수하는 것이 소득세법상 원칙이다.
①은 초과 납부세액을 다른 국세에 충당할 수 없다고 한 점, ③은 부담부증여 채무인수액도 원칙적으로 예정신고 대상이라는 점, ④는 양도소득세가 신고납세방식으로서 원칙적으로 납세의무자의 신고로 확정된다는 점에서 각각 틀렸다.

문제 119

소득세법 시행령 제155조 '1세대 1주택의 특례'에 관한 조문의 내용이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 영농의 목적으로 취득한 귀농주택으로서 수도권 밖의 지역 중 면지역에 소재하는 주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 귀농주택을 취득한 날부터 (ㄱ)년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 제154조 제1항을 적용한다.
- 취학 등 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 부득이한 사유가 해소된 날부터 (ㄴ)년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 제154조 제1항을 적용한다.
- 1주택을 보유하는 자가 1주택을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 혼인한 날부터 (ㄷ)년 이내에 먼저 양도하는 주택은 이를 1세대 1주택으로 보아 제154조 제1항을 적용한다.

1. ㄱ: 2, ㄴ: 2, ㄷ: 5
2. ㄱ: 2, ㄴ: 3, ㄷ: 10
3. ㄱ: 3, ㄴ: 2, ㄷ: 5
4. ㄱ: 5, ㄴ: 3, ㄷ: 5
5. ㄱ: 5, ㄴ: 3, ㄷ: 10

정답 및 해설

소득세법 시행령 제155조의 1세대 1주택 특례 기간을 묻고 있으며, 아래 각 경우 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정을 적용한다.

영농 목적으로 취득한 귀농주택과 일반주택을 각각 1개씩 소유한 1세대가 귀농주택 취득일부터 **5년** 이내에 일반주택을 양도하는 경우, 취학 등 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖 주택의 경우 그 사유가 해소된 날부터 **3년** 이내에 일반주택을 양도하는 경우가 이에 해당한다.

혼인으로 1세대 2주택이 된 경우에는 혼인한 날부터 **10년** 이내에 먼저 양도하는 주택이 이에 해당한다.

문제 120

지방세법상 취득세에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 건축물 중 부대설비에 속하는 부분으로서 그 주체구조부와 하나가 되어 건축물로서의 효용가치를 이루고 있는 것에 대하여는 주체구조부 취득자 외의 자가 가설한 경우에도 주체구조부의 취득자가 함께 취득한 것으로 본다.
2. 세대별 소유주택 수에 따른 중과 세율을 적용함에 있어 주택으로 재산세를 과세하는 오피스텔(2022년 취득)은 해당 오피스텔을 소유한 자의 주택 수에 가산하지 아니한다.
3. 납세의무자가 토지의 지목을 사실상 변경한 후 산출세액에 대한 신고를 하지 아니하고 그 토지를 매각하는 경우에는 산출세액에 100분의 80을 가산한 금액을 세액으로 하여 징수한다.
4. 공사현장사무소 등 임시건축물의 취득에 대하여는 그 존속기간에 관계없이 취득세를 부과하지 아니한다.
5. 토지를 취득한 자가 취득한 날부터 1년 이내에 그에 인접한 토지를 취득한 경우 그 취득가액이 100만원일 때에는 취득세를 부과하지 아니한다.

정답 및 해설

건축물의 부대설비 중 주체구조부와 일체가 되어 건축물로서의 효용가치를 이루는 부분은, 그것을 주체구조부 취득자가 아닌 다른 자가 가설한 경우라도 **주체구조부 취득자가 함께 취득한 것으로 간주**하는 것이 지방세법상 원칙이므로 ①은 옳다.
②는 2020년 세제개편 이후 주택분 재산세가 과세되는 오피스텔은 취득세 중과 판정 시 소유자의 주택 수에 **가산한다**는 점에서 틀렸고, ④는 임시건축물이라도 존속기간이 일정 기간(1년)을 초과하면 취득세가 과세된다는 점에서 틀렸다.